

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA

LIBRE COMPETENCIA

RESOLUCIÓN N° 93/2026

Santiago, ocho de octubre de dos mil veintiséis.

PROCEDIMIENTO	:	No Contencioso
ROL	:	NC N° 557-25
CONSULTANTE	:	Villarrica Asesorías y Transportes SpA
OBJETO	:	Determinar si la Resolución N° 02 de 17 de febrero de 2025 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que Aprueba Bases de Licitación y sus Anexos para la Concesión del Uso de las Vías de las Unidades de Servicios N°s 20, 21 y 22 para la Prestación de Servicios Urbanos de Transporte de Pasajeros mediante Buses y Autoriza Llamado a Licitación Pública LP CUV N°001/2025, y su modificación por medio de la Resolución N° 21 de 8 de agosto de 2025 del mismo Ministerio, se ajustan al Decreto Ley N° 211.
APORTANTES DE ANTECEDENTES	:	1. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 2. Fiscalía Nacional Económica 3. Voy Santiago SpA 4. Buses Metropolitana S.A. 5. Inversiones Fanalca Chile Limitada

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

CONTENIDO

I. PARTE EXPOSITIVA2

A. CONSULTA DE VILLARRICA ASESORÍAS Y TRANSPORTES SPA..... 2

B. RESOLUCIÓN DE INICIO 3

C. APORTES DE ANTECEDENTES 4

D. OFICIO AL PANEL DE EXPERTOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 6

E. AUDIENCIA PÚBLICA..... 7

II. PARTE CONSIDERATIVA.....7

A. LA CONSULTA Y SU ALCANCE 7

B. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y
REGULACIÓN APLICABLE..... 10

C. BASES DE LICITACIÓN EN CONSULTA 17

D. ASPECTOS CRITICADOS POR LA CONSULTANTE Y OTROS
INTERVINIENTES..... 24

III. PARTE RESOLUTIVA38

I. PARTE EXPOSITIVA

A. CONSULTA DE VILLARRICA ASESORÍAS Y TRANSPORTES SPA

1. A folio 11, el 4 de diciembre de 2025, comparecen Andrés Fuchs Nissim y Nader Mufdi Guerra, abogados, en representación de Villarrica Asesorías y Transportes SpA (“Transportes Villarrica” o “Consultante”), domiciliados en Candelaria Goyenechea 3.900, oficina 303, Vitacura, Santiago, quienes solicitaron al Tribunal admitir a tramitación el presente asunto no contencioso, a fin de que se pronuncie acerca de si la Resolución N° 02 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (“MTT” o “Ministerio”) que aprueba las bases de licitación y sus anexos para la concesión del uso de vías de las Unidades de Servicio N° 20, 21 y 22, para la prestación de servicios urbanos de transporte

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

público remunerado de pasajeros mediante buses en el Sistema de Transporte Público Metropolitano, de 17 de febrero de 2025 y sus modificaciones (en adelante, “**Bases de Licitación**” o “**Bases**” y, al referirse al proceso licitatorio desarrollado en virtud de las Bases, “**Licitación Consultada**”), se ajustan al Decreto Ley N° 211 (“**Consulta**”).

2. Fundan la Consulta en que el diseño de las Bases de Licitación recaídas sobre tres unidades de servicio del Sistema de Transporte Público Metropolitano (“**STPM**” o “**Sistema**”) no garantiza condiciones mínimas de rivalidad, favorece injustificadamente a determinados incumbentes y reduce la concurrencia efectiva de oferentes idóneos, generando riesgos concretos para la competencia por el mercado, los usuarios y el erario fiscal. En concreto, critica tres aspectos de las Bases: (a) la exclusión de recorridos que debieron licitarse y que se mantendrán bajo el régimen regulatorio conocido como “condiciones de operación”; (b) la incorporación de barreras técnicas artificiales en los sistemas de carga de buses eléctricos; y (c) la modificación de la regla de limitación en la adjudicación de la cantidad de servicios que podrá operar una misma empresa a un 25% calculado sobre la flota concesionada, excluyendo los buses operados bajo condiciones de operación de la base de cálculo (“*cap*” o “**límite de adjudicación**”). Transportes Villarrica indica que los tres aspectos no actúan de manera aislada, sino que configuran un diseño de bases que reduce sustancialmente la competencia por el mercado al inclinar la cancha sistemáticamente en favor de los incumbentes, que ya cuentan con ventajas estructurales y, en particular, aquellos que operan bajo condiciones de operación.

B. RESOLUCIÓN DE INICIO

3. A folio 15, el 15 de diciembre de 2025, se dio inicio al procedimiento con el objeto de determinar si la Resolución N° 02 de 17 de febrero de 2025 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que Aprueba Bases de Licitación y sus Anexos para la Concesión del Uso de las Vías de las Unidades de Servicios N°s 20, 21 y 22 para la Prestación de Servicios Urbanos de Transporte de Pasajeros mediante Buses y Autoriza Llamado a Licitación Pública LP CUV N°001/2025 (“**Resolución N° 2**”), y su modificación por medio de la Resolución N° 21 de 8 de agosto de 2025 del mismo Ministerio, se ajustan al D.L. N° 211.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

4. Dicha resolución ordenó oficiar a la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que éstos, así como otros que también tengan interés legítimo, aportasen antecedentes.

C. APORTES DE ANTECEDENTES

C.1 Voy Santiago SpA

5. A folio 50, el 1° de febrero de 2026, aportó antecedentes Voy Santiago SpA (**“Voy”**), e indicó someramente que la modificación al límite de adjudicación a un 25% y su forma de cálculo, que incluye solo a buses concesionados y deja fuera a aquellos agentes bajo condiciones de operación, generaría efectos perjudiciales para ciertos incumbentes que no operan bajo el régimen de condiciones de operación —incluida la propia Voy—, pues están limitados a adjudicarse una sola unidad de servicio. Sostiene que se configura una barrera de entrada arbitraria y sin suficiente justificación técnica, se introduce incertidumbre y se podría impedir que las ofertas más competitivas sean adjudicadas. Voy agregó que el Panel de Expertos del Transporte Público, creado por la Ley N° 20.378 (**“Panel de Expertos”**) —entre cuyas funciones está la de pronunciarse sobre las condiciones de las Bases—, no habría contado con todos los antecedentes relevantes para evaluar el cambio en el límite de adjudicación (**“Aporte de antecedentes de Voy”**).

C.2 Fiscalía Nacional Económica

6. A folio 58, el 25 de febrero de 2026, aportó antecedentes la Fiscalía Nacional Económica (**“FNE”** o **“Fiscalía”**), que someramente señaló que la licitación gradual de los servicios del STPM se encuentra suficientemente justificada en atención a su complejidad, aun cuando ello implique la coexistencia de distintos regímenes de operación. A ello, la FNE suma que el régimen de bienes afectos que contemplan las Bases garantiza la transferencia de activos esenciales (incluyendo aquellos de carga) en condiciones de igualdad entre adjudicatarios, neutralizando ventajas derivadas de la operación previa. Finalmente, la FNE indica que la evidencia empírica no respalda que el límite a la adjudicación distorsione la competencia, observándose incluso un aumento en la intensidad competitiva y que la exclusión de la flota bajo condiciones de operación del cálculo de ese límite de adjudicación se considera razonable,

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

atendidas las diferencias estructurales con las concesiones de largo plazo y la necesidad de no desincentivar la participación en los procesos licitatorios (**“Aporte de antecedentes de la FNE”**).

C.3 Buses Metropolitana S.A.

7. A folio 60, el 25 de febrero de 2026, aportó antecedentes Buses Metropolitana S.A. (**“Metbus”**), que someramente indicó que el STPM se encuentra en una etapa de transición donde coexisten los regímenes de concesiones mediante licitación y, de forma transitoria, las condiciones de operación. En este contexto, defendió la decisión de licitar solo ciertas unidades de servicios, por responder a una estrategia gradual, razonable y jurídicamente fundada, orientada a asegurar la continuidad y calidad del servicio, sin arbitrariedad en la selección de unidades. Asimismo, afirmó que los requisitos tecnológicos —incluida la infraestructura de carga de buses eléctricos— no constituyen barreras de entrada, dado que los activos se transfieren a los adjudicatarios y su incidencia en la evaluación es marginal. En cuanto al límite de adjudicación, argumentó que es justificado por el carácter precario y transitorio de las condiciones de operación y, así, se evita equiparar situaciones distintas con tal de asegurar la continuidad del servicio sin generar concentración estructural. Finalmente, señaló que las propias Bases no la favorecieron, pues optó por no participar en la licitación debido al diseño del mecanismo de evaluación económica, que prioriza fuertemente el precio y genera incentivos incompatibles con su modelo basado en mayores remuneraciones (**“Aporte de antecedentes de Metbus”**).

C.4 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

8. A folio 65, el 25 de febrero de 2026, aportó antecedentes el MTT, que sostuvo que el diseño de las Bases y del STPM en general se enmarca en un esquema regulatorio que combina concesiones y condiciones de operación de carácter transitorio, lo que justifica la gradualidad del proceso por razones técnicas, operativas y de continuidad del servicio. Destaca que, tras la licitación, el 85% del STPM quedará bajo régimen de concesiones y solo un 15% bajo condiciones de operación.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

9. El MTT indicó que el *cap* se une a otro límite de adjudicación consistente en un máximo de dos unidades de servicio en este proceso licitatorio y argumenta que buscan evitar concentración excesiva, resguardar la continuidad de los servicios y no debilitar la competencia, enfatizando el carácter temporal de las condiciones de operación. Luego, indicó que la exclusión de servicios y recorridos en la licitación se justifica por la necesaria gradualidad del proceso, dado que no es posible licitar todo el Sistema simultáneamente sin afectar la continuidad del servicio. Asimismo, rechazó que existan ventajas indebidas derivadas de infraestructura o cargadores dado el régimen de bienes afectos, que obliga a transferir bienes al nuevo concesionario (“**Aporte de antecedentes del MTT**”).

C.5 Inversiones Fanalca Chile Limitada

10. A folio 75, el 25 de febrero de 2026, aportó antecedentes Inversiones Fanalca Chile Limitada (“**Fanalca**”) y, resumidamente, indicó que la transición desde el régimen de condiciones de operación a uno permanente de concesiones ha sido gradual y planificada, lo que justificaría la exclusión de ciertos servicios de las Bases de Licitación por razones de continuidad del servicio, sin que ello genere riesgos competitivos relevantes. Agregó que respecto de eventuales ofertas agresivas existen mecanismos para prevenir ofertas temerarias. Asimismo, descartó que los requisitos tecnológicos sobre cargadores hayan disuadido la participación, pues hubo una alta cantidad de ofertas en el proceso. En relación con el *cap*, Fanalca argumentó que no es discriminatorio si se interpreta correctamente, distinguiendo entre el universo de cálculo —limitado a la flota concesionada— y el cómputo de buses por oferente —que incluiría tanto concesiones como condiciones de operación— (“**Aporte de antecedentes de Fanalca**”).

D. OFICIO AL PANEL DE EXPERTOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO

11. A folio 54, el 4 de febrero de 2026, el Tribunal ofició al Panel de Expertos, a solicitud de Voy, para que informase el análisis efectuado sobre la regla de limitación porcentual a la adjudicación contemplada en las bases de la Licitación Pública LP CUV N° 001/2025, en comparación con procesos licitatorios anteriores, desde 2019 a la fecha, considerando el umbral porcentual y el universo de buses considerados para el cálculo.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

12. A folio 81, el 23 de marzo de 2026, el Panel de Expertos contestó dicho oficio y señaló, entre otros, lo siguiente: “[e]n las licitaciones previas -*Licitación 1 en 2019 y Licitación 2 en 2023*- se establecieron límites máximos de concentración de 50% respecto a la flota licitada que podía tener una empresa que haya suscrito un contrato de concesión. Con el objetivo de, por un lado, ampliar el potencial de oferentes, aumentar la competencia en la licitación, desconcentrar la industria y, por otro lado, resguardar la continuidad del servicio a través de unidades que permitan una gestión más eficiente y un mejor control por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, junto con mantener unidades con tamaño tal que permiten la captura de las economías de escala del negocio (400-500 buses), se consideró reducir el límite superior fijándolo en un 25% de la flota licitada del sistema”.

E. AUDIENCIA PÚBLICA

13. A folio 83, el 22 de abril de 2026, se citó a audiencia pública, la que fue realizada el 19 de mayo de 2026, según consta en el certificado que rola a folio 182 (“**Audiencia Pública**”). La publicación en el Diario Oficial de esta citación se efectuó el 28 de abril de 2026, según consta a folio 87.

14. En la Audiencia Pública intervinieron los apoderados de Transportes Villarrica, el MTT, la FNE, Voy y Fanalca.

II. PARTE CONSIDERATIVA

A. LA CONSULTA Y SU ALCANCE

15. La Consulta tiene por objeto determinar si las Bases de Licitación, incluyendo sus modificaciones, se ajustan al D.L. N° 211, tal como fue mencionado en la parte expositiva. Las Bases fueron dictadas para la concesión del uso de vías de las Unidades de Servicios N° 20 (“**US 20**”), 21 (“**US 21**”) y 22 (“**US 22**”) del STPM, que comprenden, cada una, un conjunto de servicios de transporte público urbano remunerado de pasajeros prestado por un operador de buses (documento “*RES 2-2025 SUB TRANSPORTES.pdf*”, a folio 13, que contiene las Bases de Licitación incluidas en la Resolución N° 2, página 13), a saber:

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Tabla N° 1
Servicios de transportes comprendidos en las Unidades de Servicio
licitadas

Unidad de Servicios	Servicios
US 20	115-115c-233-286-506v-546e-G01-G01c-G04-G05-G07-G11-G13-G13c-G15-G16-G18-G34-G35
US 21	111-113-113c-113e-426-504-508-514-514c-I04-I04c-I04e-J01
US 22	211c-228-262N-307-307c-307e-308-308c-314-314c-315e-B45-G08-G22-G22y-G27-G32-G37-G38

Fuente: Resolución N° 2, p. 14

16. Si bien las Bases de Licitación se revisarán en la sección C, cabe destacar algunos aspectos básicos relacionados con el objeto de la Consulta. En su primera versión, según la Resolución N° 2, de 17 de febrero de 2025, del MTT, se debía ejercer la facultad de licitar vías atendido el próximo vencimiento de las condiciones de operación de cinco empresas, de modo que debían adoptarse las medidas necesarias para asegurar la continuidad de los servicios de transporte público urbano remunerado de pasajeros mediante buses en la ciudad de Santiago (Resolución N° 2, considerandos 11-12). Como se verá en el capítulo siguiente, las condiciones de operación consisten en un régimen de operación de buses de carácter excepcional en el STPM.

17. En la Resolución N° 2 también se indicó que el modelo de concesión sería de contratos de provisión, consistente en que el concesionario asume la provisión de flota, pero el financiamiento de dicha flota lo asume el STPM, mientras que el MTT provee los terminales y paga las cuotas por infraestructura de carga eléctrica (*ibid.*, considerando 12). Las Bases de Licitación explicitan que los contratos de provisión vigentes serán cedidos a los nuevos concesionarios y que éstos deberán proveer nuevos buses, adicionales a los buses incluidos en los contratos de provisión cedidos, que deben cumplir con los requisitos técnicos especificados en las Bases (*ibid.*, sección 1.3.).

A su vez, se explicita la calidad de bienes afectos respecto de aquellos que resultan necesarios para la prestación del servicio, los que “*independiente de quién sea el concesionario de vías, permanecen en el Sistema y son traspasados en forma inmediata a nuevos concesionarios u operadores de vías, asegurando de esa*

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

forma el pago de los mismos mediante los denominados contratos de provisión” (ibid., sección 1.8.).

Por otra parte, se estableció un plazo de concesión de diez años, reducibles a siete y extensibles a 14 años, según revisión del desempeño del concesionario (*ibid.*, sección 1.6.).

18. El 8 de agosto de 2025, con posterioridad a la etapa de adquisición de las Bases, el MTT dictó la Resolución N° 21, que modificó la Resolución N° 2 (“**Resolución N° 21**”, documentos “2. Resolución N°21 MTT y Ministerio Hacienda (Modifica Bases 2025).pdf”, a folio 2, y “4. Cronograma Licitación 2025.pdf”, a folio 4). En tal resolución se indicó que en la etapa de consultas se detectó una inconsistencia en dos secciones de la Resolución N° 2 respecto del porcentaje máximo de flota que un oferente puede adjudicarse, es decir, el *cap*, mencionado como 20% de la flota operativa del STPM en las Bases y 50% de la flota en un anexo de ellas. Asimismo, se consideró que “a propósito de la inconsistencia señalada, se ha estimado necesario realizar un ajuste a la regla asociada a la adjudicación y el porcentaje máximo de flota a administrar (...), en función de las concesiones ya vigentes y las que serán objeto de este proceso, con el propósito de contribuir a la libre competencia” y que “el ajuste al indicado porcentaje puede propender al desarrollo de un proceso licitatorio más competitivo, que asegure la continuidad de los servicios y que conduzca a la provisión de un mejor servicio para los usuarios” (Resolución N° 21, considerandos 3-5). En concreto, la Resolución N° 21 modificó el *cap* a un 25% de la flota operativa base y de reserva de la flota correspondiente a las concesiones del STPM, incluyendo la del proceso licitatorio en cuestión (*ibid.*, resuelvo 1.1.-1.4).

19. En opinión de la Consultante, habría tres aspectos de las Bases que podrían infringir la competencia individualmente y que, además, tendrían un efecto acumulativo, a saber: (a) la exclusión de algunos recorridos, los que se mantendrán bajo condiciones de operación y que considera que debieron haberse licitado; (b) la incorporación de barreras técnicas artificiales en los sistemas de carga de buses eléctricos que solo incumbentes podrían sortear; y (c) la modificación de la regla de limitación a la adjudicación que excluye de su universo de cálculo a aquellos buses bajo condiciones de operación.

20. La Consultante advierte que los tres elementos no son independientes ni neutrales entre sí y dan como resultado un patrón consistente, esto es, que

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

ciertos operadores incumbentes se beneficiarían simultáneamente de los aspectos cuestionados (Consulta, pp. 52-53).

21. Así, corresponde determinar si las Bases de Licitación consultadas contienen reglas que puedan infringir la competencia y, en particular, si suponen una discriminación arbitraria en favor de ciertos agentes económicos incumbentes, que operan bajo condiciones de operación, en desmedro de la competencia.

22. Con todo, cabe destacar que la Licitación Consultada fue adjudicada el 13 de febrero de 2026. Las Unidades de Servicio N° 20 y 21 se adjudicaron a Buses Vule S.A. (“Vule”) y la N° 22 al consorcio Conecta (Aporte de antecedentes del MTT, p. 19 y <https://www.dtpm.cl/descargas/licitacionVIAS25/Resolucion%20de%20Adjudicacion.pdf>. Fecha última consulta: 8 de octubre de 2026).

B. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y REGULACIÓN APLICABLE

B.1 STPM en general y licitaciones anteriores

23. El transporte público de pasajeros corresponde a una actividad regulada en diversos cuerpos normativos y sometida a la coordinación, reglamentación y fiscalización del MTT (artículo 1° de la Ley N° 18.059). En particular, el transporte público remunerado de pasajeros se rige por la Ley N° 18.696, según la cual el transporte público colectivo de pasajeros puede efectuarse libremente, sin perjuicio de que el MTT cuenta con amplias facultades para regular el funcionamiento de tales servicios respecto de asuntos técnicos, emisión de contaminantes y condiciones generales de prestación (Resolución N° 92/2026, § 21).

24. En esta labor, el MTT está facultado para regular el uso de las vías para su concesión a particulares destinada a la prestación de servicios urbanos de transporte público de pasajeros mediante procesos de licitación. Asimismo, en caso de requerir un ordenamiento o mejora en la calidad de los servicios de transporte público de pasajeros, o bien incorporar subsidios u otros beneficios en las tarifas, puede establecer, por resolución y previo informe técnico del Secretario Regional, perímetros de exclusión, esto es, áreas geográficas en las que, por un plazo determinado, se exige a los servicios de transporte público

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

que cumplan ciertas condiciones de operación y utilización de vías, como estructuras tarifarias, de programación vial, regularidad, frecuencia, antigüedad, requerimientos tecnológicos, entre otras (artículo 3° de la Ley N° 18.696 y artículo 1° bis del Decreto Supremo N° 212 de 1992, Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros, en adelante, “**DS N° 212**”). A su vez, el artículo 1° bis del DS N° 212 dispone que el MTT puede establecer un sistema de contratos denominado “condiciones de operación”, cuando no sea posible poner en marcha los nuevos servicios licitados inmediatamente después que expiren los anteriores, las que no pueden ser superiores a 18 meses, salvo que, por motivos fundados, se disponga su renovación (Resolución N° 92/2026, § 22).

25. Por su parte, el STPM corresponde al sistema integrado de transporte urbano de la ciudad de Santiago, en el cual se coordinan distintos modos de transporte —buses, metro y metrotren—, bajo la dirección del MTT y del Directorio de Transporte Público Metropolitano (“**DTPM**”. Véase documento “Contenido Esencial_2024_4_12.pdf”, a folio 63, p. 9). Este sistema se financia mediante una combinación de tarifas pagadas por los usuarios y subsidios estatales (*ibid.*, p. 23 y Resolución N° 2, sección 1.7.).

26. El STPM experimentó una transformación estructural a partir de 2007, cuando la planificación integral de los servicios de transporte público urbano de pasajeros mediante buses se radicó en el MTT. En ese contexto comenzó a operar el sistema denominado “Transantiago” y, desde 2017, dicho sistema evolucionó hacia la actual “Red Metropolitana de Movilidad”, al incorporar progresivamente nuevas tecnologías, especialmente buses eléctricos (Aporte de antecedentes de la FNE, pp. 3-5).

27. En virtud de modificaciones introducidas a la Ley N° 18.696 mediante la Ley N° 20.504, el MTT fue facultado para poner término anticipado a los contratos originales de concesión suscritos en la licitación inicial del Transantiago y suscribir, entre fines de 2011 y comienzos de 2012, nuevos contratos mediante trato directo con las siete empresas que entonces prestaban servicios de operación, organizadas cada una en las denominadas Unidades de Negocio (“**UN**”) (*ibid.* y Aporte de antecedentes del MTT, p. 3).

28. Dichos contratos contemplaron plazos de vigencia diversos, cuyos vencimientos se produjeron gradualmente entre 2015 y 2022. Ante la expiración de estos contratos, el MTT recurrió al régimen excepcional de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

condiciones de operación, mecanismo previsto en el artículo 3° de la Ley N° 18.696 y en el artículo 1° bis del DS N° 212. Bajo tal mecanismo se permitió, por razones de interés público y buen servicio, extender temporalmente (hasta por 18 meses, salvo que, por motivos fundados, se disponga su renovación) los contratos vigentes manteniendo su contenido, al no ser posible poner en marcha los nuevos servicios licitados inmediatamente después de que expiren los anteriores (Aporte de antecedentes del MTT, pp. 3-4 y Aporte de antecedentes de la FNE, pp. 4 y 25).

29. Desde 2017, la autoridad sectorial emprendió un proceso gradual de relicitación de los servicios del STPM. El primer intento de licitación impulsado ese año fue declarado desierto en 2018, tras lo cual el MTT reformuló el diseño regulatorio y desarrolló nuevas bases para avanzar en la renovación progresiva de los servicios (Aporte de antecedentes de la FNE, pp. 4-5 y Aporte de antecedentes del MTT, p. 4).

30. La primera de estas nuevas licitaciones correspondió a aproximadamente un 40% del STPM, distribuido en seis Unidades de Servicio (“US”), con contratos de concesión celebrados en marzo de 2022. En tal proceso se incorporaron límites de adjudicación de un máximo de dos US por oferente o entidades relacionadas y el 50% de la flota operativa base y de reserva del STPM. El restante 60%, correspondiente a parte de las UN 2, 3, 4, 5 y 7, continuó operando bajo condiciones de operación (Aporte de antecedentes del MTT, pp. 4-5).

31. En 2023 se llevó a cabo un nuevo proceso licitatorio que abarcó aproximadamente un 30% del STPM y cinco US, y mantuvo las mismas dos limitaciones a la adjudicación del proceso anterior. El primer límite operó respecto de un concesionario y el segundo límite no tuvo operación práctica. El porcentaje restante, correspondiente a las UN 2, 3, 4 y 5 continuó en condiciones de operación (*ibid.*, p. 6).

32. El proceso de licitación objeto de estos autos constituye la tercera etapa del proceso gradual descrito y, como se verá, comprende tres nuevas US (US 20, US 21 y US 22), equivalentes aproximadamente al 15% del STPM. Así, tras esta licitación subsistirá únicamente alrededor del 15% del STPM bajo el régimen de condiciones de operación (*ibid.*, p. 7).

33. En consecuencia, a la fecha, coexisten dos regímenes jurídicos principales respecto de la operación de buses: por una parte, un régimen de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

concesiones adjudicadas por licitación pública y, por otra, un régimen conocido como condiciones de operación, de contratación directa.

34. La Consultante y el MTT han presentado posturas distintas sobre cómo el régimen excepcional de condiciones de operación ha sido utilizado en la práctica.

La Consultante plantea que el uso de las condiciones de operación se ha transformado, en los hechos, en una práctica permanente desde aproximadamente 2015, mediante renovaciones sucesivas que excederían el carácter transitorio previsto en la normativa. Indica que esto habría permitido que los incumbentes Subus, Vule, Voy, Metbus y STP operen durante largos períodos sin enfrentar competencia (Consulta, pp. 11-12).

El Ministerio presenta una visión distinta y enfatiza que la utilización de condiciones de operación se encuentra expresamente prevista en la normativa para resguardar la continuidad del servicio, destacando que los procesos licitatorios en este sistema son complejos y requieren una preparación extensa (Aporte de antecedentes del MTT, pp. 2-3).

B.2 Mercado relevante

35. La Consultante señala que el mercado relevante en que incide el acto consultado es “*el Proceso Licitatorio 2025*” o, bien, “*el proceso licitatorio para cada una de las Unidades de Servicios licitados*”. En base a jurisprudencia de este Tribunal (Sentencia N° 114/2011, c. 27° y Sentencia N° 196/2024, c. 82°) indica que, si la administración de Estado (en este caso el MTT), actúa como un ente regulador que asigna derechos de uso exclusivo, como son las vías de transporte urbano, entonces el mercado relevante es la licitación mediante la cual se asignan tales derechos. En estos casos, la competencia en el mercado sería reemplazada por la competencia por el mercado, debido a que el adjudicatario servirá el mercado de manera monopólica por un tiempo determinado. En cuanto al alcance geográfico del mercado, indica que las Bases de Licitación solo exigen a los oferentes que la sociedad concesionaria sea una sociedad anónima con domicilio en Santiago de Chile, por lo que el mercado relevante geográfico sería a lo menos nacional (Consulta, pp. 31-32).

36. De los aportantes de antecedentes, únicamente la FNE se pronunció sobre la definición de mercado relevante. Al igual que la Consultante,

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

amparándose en jurisprudencia del Tribunal, la FNE señala que en este caso el objeto de la licitación corresponde a la asignación de derechos de uso de vías para la operación de tres unidades de servicios (US 20, US 21 y US 22), por lo que el mercado relevante, desde el punto de vista del producto, se circunscribe a la concesión de dichas US.

37. Agrega que las tres US licitadas comprenden un total de 51 servicios, respecto de los cuales no existe posibilidad de sustitución competitiva *ex post* durante la fase de operación, atendida la exclusividad legal en el uso de las vías. En consecuencia, a juicio de la Fiscalía, el análisis de competencia debe focalizarse en la forma en que las Bases de Licitación configuran los incentivos, costos y posibilidades de participación en este proceso, entendido como un mercado relevante autónomo, y no en la etapa posterior de prestación del servicio, la cual se desarrolla bajo condiciones de exclusividad (Aporte de antecedentes de la FNE, pp. 7-10).

38. Este Tribunal concuerda con la Consultante y la FNE en cuanto a que, en el presente caso, el mercado relevante lo constituye la Licitación Consultada. En efecto, si el acto consultado tiene relación con licitaciones públicas, la definición del mercado relevante dependerá del objeto de la licitación. Si lo que se persigue con la licitación es la compra de un bien o la contratación de un servicio, el mercado relevante del producto estará constituido, precisamente, por el producto o servicio en el cual incide la licitación y de sus eventuales sustitutos (Sentencia N° 114/2011, c. 27°, Sentencia N° 168/2019, c. 12°). En cambio, si se licita un monopolio o derechos de uso exclusivo, reemplazando la competencia “*en el mercado*” por competencia “*por el mercado*”, como ocurre en el presente caso, el mercado relevante queda circunscrito a la licitación misma, en cuyo caso la competencia se da entre los participantes de la licitación (v.gr. Sentencia N° 138/2014, c. 10°, Sentencia N° 169/2019, c. 3°; Resolución N° 87/2025, § 72 y 74).

39. En cuanto al alcance geográfico del mercado, se concuerda con la Consultante que éste es, al menos, nacional debido a que para participar de la Licitación Consultada se requiere, entre otros requisitos estándares en este tipo de procedimientos administrativos, que el adjudicatario de cada US constituya una sociedad anónima con domicilio en la capital en un plazo de 30 días contados desde la resolución de adjudicación, no observándose mayores inconvenientes para que cualquier empresa nacional o extranjera con, presencia

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

en el país, e interesada en participar pueda cumplir con este requisito (véase, sección 3.3, 3.4 y 6.1 de la Resolución N° 2).

40. En síntesis, en el presente caso el mercado relevante corresponde a la Licitación Consultada. Sin perjuicio de ello, para contextualizar los riesgos que levanta la Consultante, especialmente aquellos referidos al *cap*, se deben tener en cuenta las condiciones existentes en el STPM al momento en que se llevó a cabo este proceso concursal.

41. Como se indicó en la sección anterior, a la fecha coexisten dos regímenes jurídicos respecto de la operación de buses: **(a)** las concesiones adjudicadas por licitación pública (US), que previo a la Licitación Consultada representaban alrededor del 66% de los buses del sistema; y **(b)** las unidades de negocio otorgadas bajo la modalidad de contratación directa (UN), que representaban el porcentaje restante. Tras la adjudicación de la Licitación Consultada, estos regímenes jurídicos representan alrededor del 85% y 15%, del sistema, respectivamente (véase, Aporte de antecedentes del MTT, pp. 7-8).

42. Antes de llevarse a cabo la Licitación Consultada, las concesiones de vías se distribuían en 11 US, denominadas US 8, US 9, US 10, US 11, US 12, US 13, US 14, US 15, US 16, US 17 y US 18, que abarcaban una flota total de 4.729 buses. Por su parte, las UN asignadas bajo condiciones de operación eran cuatro, denominadas UN 2, UN 3, UN 4 y UN 5, las que en su conjunto sumaban 2.471 buses operados bajo esta modalidad (Aporte de antecedentes del MTT, pp. 7-8). Los operadores de cada una de estas UN y US se exponen en la Tabla N° 2 a continuación. Se debe considerar que los operadores Vule y Metbus pertenecen a un mismo grupo empresarial bajo la Ley N° 18.045, por lo que, en adelante, serán tratadas como un mismo agente económico (Aporte de antecedentes de la FNE, p. 21):

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Tabla N° 2
Operadores de buses en el STPM antes de la Licitación Consultada

Régimen jurídico	Operador	Flota (n° buses)	% buses de la unidad	% de buses del STPM
UN 2	Subus	122	4,9%	1,7%
UN 3	Vule	860	34,8%	11,9%
UN 4	Voy	479	19,4%	6,7%
UN 5	Metbus	1.010	40,9%	14,0%
Total Unidad de Negocios (UN)		2.471	100%	34,3%
US 8	Metropol	346	7,3%	4,8%
US 9	Metropol	369	7,8%	5,1%
US 10	STU	328	6,9%	4,6%
US 11	RBU	409	8,6%	5,7%
US 12	STU	488	10,3%	6,8%
US 13	RBU	502	10,6%	7,0%
US 14	Voy	393	8,3%	5,5%
US 15	Voy	442	9,3%	6,1%
US 16	Gran América	481	10,2%	6,7%
US 17	Conecta	458	9,7%	6,4%
US 18	Conecta	513	10,8%	7,1%
Total Unidad de Servicios (US)		4.729	100%	65,7%
Total UN + US		7.200		

Fuente: elaboración propia en base a Aporte de antecedentes del MTT, p. 7. El número de buses considera la flota operativa base y de reserva proyectada. **Nota:** el MTT indica que antes de la Licitación Consultada, el 70% de la flota operativa base y de reserva del sistema ya se encontraba concesionado. Sin embargo, las cifras que acompaña en su presentación muestran que los buses operados bajo ese régimen alcanzan el 65,7% del sistema (véase Aporte de antecedentes MTT, pp. 6-7).

43. De la tabla anterior se desprende que, previo a la licitación, las empresas incumbentes operaban las siguientes flotas de buses en el STPM: **(a)** Vule-Metbus, 1.870 buses, equivalentes al 26% del Sistema; **(b)** Voy, 1.314 buses, equivalentes al 18,3% del Sistema; **(c)** Conecta, 971 buses, equivalentes al 13,5% del Sistema; **(d)** RBU, 911 buses, equivalentes al 12,7% del sistema; **(e)** STU, 816 buses, equivalentes al 12,7% del Sistema; **(f)** Metropol, 715 buses, equivalentes al 9,9% del Sistema; **(g)** Gran América, 481 buses, equivalentes al 6,7% del Sistema; y **(h)** Subus, 122 buses, equivalentes al 1,7% del Sistema.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

C. BASES DE LICITACIÓN EN CONSULTA

C.1 Descripción de las Bases de la Licitación

44. Como se señaló, las Bases de la Licitación tienen por objeto dar continuidad al paso gradual desde el régimen de operación de UN al de las denominadas US, para que estas últimas alcancen un 85% del STPM (Aporte de antecedentes del MTT, pp. 3-9).

45. En este proceso se crean tres nuevas US en el Sistema, las US 20, US 21 y US 22. La flota de buses que operarán los concesionarios en éstas se compondrá de un conjunto de buses eléctricos nuevos incorporados al Sistema por el concesionario adjudicatario y de una determinada cantidad de buses derivados de contratos de provisión que deberán cederse a los adjudicatarios. Además, el MTT pondrá a disposición de cada concesionario un número determinado de bienes inmuebles que deberán ser utilizados obligatoriamente por éstos, como terminales para los buses que conformarán la flota, los que se detallan en el Anexo N° 17 de las Bases. Junto a ello, se indica que, si los inmuebles provistos por el MTT para cada US fueren considerados insuficientes por el oferente, éste deberá adquirir, por su cuenta y riesgo, la propiedad o el derecho de uso de los inmuebles que sean necesarios para desempeñar su actividad (Resolución N° 2, p. 11).

46. Las US que serán licitadas comprenden una serie de servicios que se detallan en las Bases de Licitación (véase Tabla N° 1 *supra* y Resolución N° 2, p. 18) y las siguientes flotas de buses (flota operativa base y de reserva proyectada): US 20, 335 buses; US 21, 332 buses; y US 22, 329 buses (Aporte de antecedentes del MTT, p. 8). Una proporción relevante de estos buses proviene de las unidades de negocio UN 3, UN 4 y UN 5, que verán reducidos sus flotas en 980 buses en total (según se desprende de las cifras expuestas en el Aporte de antecedentes del MTT, pp. 7-8). Esto quiere decir que, luego de adjudicada la Licitación Consultada, los buses operados bajo el régimen de UN se verán reducidos en un 40% (de 2.471 a 1.491 buses).

47. El proceso licitatorio se realiza en dos etapas. En la primera etapa se evalúan criterios técnicos que consideran experiencia en transporte de pasajeros mediante buses (50%), experiencia de los fabricantes de buses contenidos en la oferta (25%), eficiencia energética de los buses ofrecidos (20%) y el gasto anual en personal (5%). El puntaje máximo posible de obtener es de 100 puntos y

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

quienes obtienen más de 70 puntos pasan a la siguiente etapa. Las ofertas que no superan la barrera de los 70 puntos son consideradas técnicamente no aptas y no pasan a la siguiente etapa de evaluación (Resolución N° 2, p. 49). En la segunda etapa se realiza la apertura de las ofertas económicas, se calcula su valor y luego se obtiene el puntaje final, que considera tanto elementos técnicos como económicos, aunque priman estos últimos.

48. La oferta económica es un polinomio que contempla: un precio por kilómetro según tipo de bus ofertado; el valor de la cuota por bus solicitada; el valor de la suma de las cuotas por infraestructura de carga de combustible y energía solicitadas; y el valor de la suma de las cuotas de terminales adicionales solicitada. Para determinar el puntaje final obtenido por cada oferente, en cada US, se pondera la oferta económica (97%), la eficiencia energética de los buses ofertados (1,5%) y el gasto promedio anual en personal (1,5%). Estos últimos dos elementos son los mismos considerados en la evaluación técnica de las ofertas (Resolución N° 2, pp. 50-52).

49. El Anexo N° 18 identifica los buses que integran las US a ser licitadas y sus respectivos contratos de provisión, los que serán derivados a los concesionarios que resulten adjudicatarios.

50. En cuanto a la infraestructura de carga necesaria para abastecer los buses eléctricos que serán cedidos a los adjudicatarios (incluyendo aquellos de la marca BYD, como se analizará más adelante), las Bases de Licitación contemplan que *“el precio de la infraestructura [de carga] a instalar en cada terminal variará en función del proyecto de que se trate y su valor se deberá dividir en 168 cuotas mensuales, iguales y sucesivas, las que se pagarán de conformidad a lo dispuesto en la cláusula 5.3.1.8.6 del contrato de concesión. El precio por cuota de infraestructura de carga que se oferte no podrá ser superior al equivalente a nueve (9) UF por cada bus asociado a la infraestructura”*. La cláusula referida establece que el concesionario tiene derecho a recibir tal pago mensual. Asimismo, las Bases establecen que *“esta infraestructura no podrá ser retirada del inmueble ni separada al término de la concesión, salvo en cuanto ello fuese instruido por el Ministerio. El Concesionario no tendrá derecho a reembolso, compensación ni indemnización por este concepto”* (Resolución N° 2, p. 40 y, en el mismo sentido, pp. 195 y 363). La FNE explicó que esto último se encuentra establecido en las bases de licitación del STPM desde 2019 (Aporte de antecedentes de la FNE, p. 16).

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

51. En las US 20 y US 21, un grupo de buses eléctricos de marca BYD forman parte de aquellos que serán derivados desde las UN a los nuevos concesionarios. Por ejemplo, Metbus, operador de la UN 5, debe traspasar 67 buses eléctricos marca BYD a la US 20 y 158 buses eléctricos de la misma marca a la US 21.

52. El MTT aclaró en autos que *“tanto los buses como la infraestructura de carga asociada tienen la calidad de bienes afectos a la concesión, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 nonies de la Ley N° 18.696, toda vez que son necesarios para la prestación básica de los servicios de transporte. El efecto de la calidad de bienes afectos es que tales bienes deban ser transferidos al nuevo operador o concesionario, toda vez que mediante la cesión de éstos se asegura la debida continuidad operacional de los servicios”* (Aporte de antecedentes del MTT, p. 17).

53. Lo anterior fue refrendado por la FNE, que informó que, conforme señaló el DTPM durante su investigación, los cargadores de los buses eléctricos marca BYD serán cedidos a los adjudicatarios de las US 20 y US 21, en atención a que los terminales eléctricos operativos TCUV46 Los Pinos y TCUV49 Los Lingues, operados por Metbus, estaban en proceso de ser adquiridos por parte de la empresa estatal Fondo de Infraestructura S.A. Esta empresa del Estado ha ido adquiriendo los terminales del STPM (originalmente de propiedad de los operadores de las vías), para entregarlos en comodato a los concesionarios que se han adjudicado las licitaciones respectivas (Aporte de antecedentes de la FNE, pp. 16-18; en igual sentido, documento “Responde informe FNE_firmado_PTS.pdf”, de folio 57, pp. 9-10).

54. Otro elemento relevante de las Bases de Licitación es el *cap* o límite de adjudicación, establecido en la sección 3.4.6 de la Resolución N° 2 y posteriormente modificado mediante la Resolución N° 21. Originalmente, las Bases señalaban que no podría adjudicarse una concesión al respectivo oferente, si con ella éste (por sí o en conjunto con sus empresas relacionadas en los términos previstos en el artículo 100 de la Ley N° 18.045) llegare a administrar una cantidad de buses que represente más de un *“veinte por ciento (20%) de la flota operativa base y de reserva del Sistema”*. Además, ningún oferente, por sí o en conjunto con sus entidades relacionadas podía adjudicarse más de dos de las tres US licitadas (Resolución N° 2, p. 30). Con todo, el Anexo N° 16 de la Resolución N° 2, que contiene el borrador del contrato de concesión, establecía que el concesionario declara que *“no administra ni administrará una cantidad de*

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

buses que represente más de un cincuenta por ciento (50%) de la flota operativa base y de reserva del Sistema, salvo autorización del MTT. Para estos efectos se considerarán todos aquellos buses inscritos en el RNSTP del Sistema” (Resolución N° 2, p. 163).

55. En la Resolución N° 21 se menciona que se detectó la inconsistencia entre la sección citada previamente y el Anexo N° 16 de la Resolución N° 2, por lo cual se reemplazó la frase “*veinte por ciento (20%) de la flota operativa base y de reserva del Sistema*”, por “*veinticinco por ciento (25%) de la flota operativa base y de reserva de la flota correspondiente a las concesiones del Sistema, incluyendo la presente*”. Asimismo, en el Anexo N° 16 se reemplazó la frase “*cincuenta por ciento (50%) de la flota operativa base y de reserva del Sistema*” por, “*veinticinco por ciento (25%) de la flota operativa base y de reserva de la flota correspondiente a las concesiones del Sistema, incluyendo la presente*”. El límite de adjudicación de máximo dos US por oferente no fue modificado (Resolución N° 21, p. 3).

56. Esta modificación fue antecedida por la Sesión Ordinaria del Panel de Expertos, de 31 de julio de 2025, en la cual la Directora de Transporte Público Metropolitano consultó a los panelistas su opinión respecto a la adecuación antes indicada. Sostuvo que en las licitaciones de 2019 y 2023 dispusieron que ninguna empresa podía administrar más del 50% de la flota del Sistema, criterio que era necesario de actualizar dado que el Sistema ya se encontraba en un 70% licitado. Así, “[c]on la finalidad de fomentar la competencia y diversificar el mercado, las bases 2025 establecieron ajustar dicho parámetro a 20%. Sin perjuicio de ello, se observó que la reducción propuesta podría limitar la participación de algunos interesados, por lo que, en pos de tener más competencia en las tres unidades licitadas”, propuso que ninguna empresa pueda tener más del 25% de la flota licitada (documento “01. Acta264 Panel Técnico.pdf”, a folio 66, p. 3).

57. Durante la tramitación del presente procedimiento, a solicitud de Voy (folio 50), se ofició al Panel de Expertos para que informara el análisis efectuado sobre la modificación de esta regla (folio 54). A este respecto, el referido panel señaló que la modificación del *cap* de la flota licitada del sistema (de 20% a 25%) tuvo por objeto, “*por un lado, ampliar el potencial de oferentes, aumentar la competencia en la licitación, desconcentrar la industria y, por otro lado, resguardar la continuidad del servicio a través de unidades que permitan una gestión más eficiente y un mejor control por parte del [MTT], junto con mantener*

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

unidades con tamaño tal que permiten la captura de las economías de escala del negocio (400-500 buses)” (folio 81).

58. En resumen, las Bases de Licitación establecieron dos restricciones de adjudicación: **(a)** que ningún oferente, por sí o en conjunto con sus entidades relacionadas, pudiera adjudicarse más de dos de las tres US licitadas; y **(b)** que no podría adjudicarse una concesión al respectivo oferente, si con ella éste, por sí o en conjunto con sus empresas relacionadas, llegare a administrar una cantidad de buses que represente más de un veinticinco por ciento (25%) de la flota operativa base y de reserva de la flota correspondiente a las concesiones del Sistema, incluyendo la presente. Este límite es equivalente a 1.431 buses.

C.2 Resultado de la Licitación Consultada

59. Según informó la FNE y el MTT, en la Licitación Consultada, considerando exclusivamente las 54 ofertas que superaron la evaluación técnica, las tres US licitadas concentraron ocho interesados, con un promedio de 18 ofertas por US (los participantes podían realizar más de una oferta por US licitada). En la US 20 participaron ocho empresas, que realizaron 21 ofertas en total, resultando adjudicatario Vule; en la US 21 participaron seis empresas, que presentaron 17 ofertas en total, también resultando adjudicatario Vule; y en la US 22 participaron seis empresas, que presentaron 16 ofertas en total, donde la mejor oferta también fue presentada por Vule, seguida por Conecta. Sin embargo, atendida la limitación de un máximo de dos US antes señalada, esta última US se adjudicó a Conecta.

Transportes Villarrica no presentó ofertas en la licitación (Aporte de antecedentes del MTT, pp. 7, 8, 20-22).

La Fiscalía indica que el número de ofertas recibidas por US fue similar a la licitación de 2023, donde se licitaron cinco US, participaron ocho empresas y se presentaron 17 ofertas en promedio por US licitada (Aporte de antecedentes de la FNE, p. 24).

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Tabla N° 3
Resultados de la Licitación Consultada

US licitada	Oferentes	Ofertas admisibles	Adjudicatario
US 20	8	21	Vule
US 21	6	17	Vule
US 22	6	16	Conecta

Fuente: elaboración propia en base a Aporte de antecedentes del MTT, pp. 20-21.

60. Conforme indicó el MTT, el *cap* del 25% no fue una restricción activa toda vez que ningún adjudicatario alcanzó ese nivel. En efecto, luego de la Licitación Consultada, las empresas relacionadas Vule-Metbus (al respecto, véase el Aporte de antecedentes de Voy, pp. 22-24; y Aporte de antecedentes de la FNE, pp. 21-22) administrarán el 11,7% de la flota concesionada (US 20 y US 21) mientras que Conecta administrará el 22,7% (US 17, US 18 y US 22) (Aporte de antecedentes del MTT, p. 19). El porcentaje de los buses concesionados bajo US y en condiciones de operación en UN que administrará cada operador se presenta a continuación:

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Tabla N° 4
Operadores de buses en el STPM después de la Licitación 2025

Régimen jurídico	Operador	Flota (N° buses)	% buses de la unidad	% de buses del STPM
UN 2	Subus	122	8,2%	1,7%
UN 3	Vule	557	37,4%	7,7%
UN 4	Voy	101	6,8%	1,4%
UN 5	Metbus	711	47,7%	9,9%
Total UN		1.491	100%	20,7%
US 8	Metropol	346	6,0%	4,8%
US 9	Metropol	369	6,4%	5,1%
US 10	STU	328	5,7%	4,5%
US 11	RBU	409	7,1%	5,7%
US 12	STU	488	8,5%	6,8%
US 13	RBU	502	8,8%	7,0%
US 14	Voy	393	6,9%	5,4%
US 15	Voy	442	7,7%	6,1%
US 16	Gran América	481	8,4%	6,7%
US 17	Conecta	458	8,0%	6,3%
US 18	Conecta	513	9,0%	7,1%
US 20	Vule	335	5,9%	4,6%
US 21	Vule	332	5,8%	4,6%
US 22	Conecta	329	5,7%	4,6%
Total US		5.725	100%	79,3%
Total UN + US		7.216		

Fuente: elaboración propia en base a Aporte de antecedentes del MTT, p. 8. Considera flota operativa base y de reserva proyectada. **Nota:** el MTT indica que luego de la Licitación Consultada, el 15% de la flota operativa base y de reserva del sistema continuará operando bajo régimen de Unidades de Negocio. Sin embargo, las cifras que acompaña en su presentación muestran que el 20,7% de los buses del sistema continuarán operando bajo dicho régimen (véase Aporte de antecedentes MTT, p. 8).

61. Sin perjuicio de lo anterior, si la base para el cálculo del *cap* fuera el total de buses operados en el STPM, como se hizo en las licitaciones anteriores, y no solo los sujetos al régimen de concesión, el grupo Vule-Metbus alcanzaría el 26,8% del total (UN 3, UN 5, US 20 y US 21). Asimismo, si se siguiera la interpretación de las Bases propuesta por Fanalca (véase § 93, *infra*), esto es, que ningún actor pueda operar más de 1.431 buses (equivalente al 25% de todos los buses concesionados, que totalizan 5.725), el grupo Vule-Metbus no habría podido adjudicarse ninguno de los lotes licitados, pues operarían 1.935

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

buses, superando en 504 buses ese límite (Aporte de antecedentes de Fanalca, pp. 12-18).

D. ASPECTOS CRITICADOS POR LA CONSULTANTE Y OTROS INTERVINIENTES

62. Tras la descripción de las Bases de Licitación y el desarrollo del proceso licitatorio, a continuación, se analizarán los riesgos a la competencia que se derivarían de ésta expuestos en la Consulta. Transportes Villarrica critica los tres siguientes aspectos: **(a)** la exclusión de la Licitación Consultada de ciertos recorridos que, a su juicio, debieron ser incorporados y no mantenidos bajo condiciones de operación; **(b)** la incorporación de exigencias de carácter técnico en los sistemas de carga de buses eléctricos, que califica de barreras técnicas; y **(c)** la modificación de la base de cálculo en el límite de adjudicación durante el proceso licitatorio, que excluyó los buses operados bajo condiciones de operación y que, en opinión de la Consultante, beneficiaría injustificadamente a los incumbentes que operan bajo ese régimen. Con todo, Transportes Villarrica menciona que habría un efecto agregado de los tres aspectos criticados, que también se analizará.

D.1 Exclusión de recorridos que debieron ser licitados

63. Transportes Villarrica sostiene que las Bases excluyen injustificadamente servicios y recorridos de las UN 2, 3, 4 y 5 que deberían haber sido licitados al haber expirado sus concesiones o condiciones originales. Sostiene que tal exclusión no responde a criterios técnicos transparentes ni a fundamentos objetivos verificables y critica que el Ministerio invoque la imposibilidad de implementar nuevos servicios licitados como fundamento para extender condiciones de operación de las empresas Vule y Metbus, cuando dicha imposibilidad se origina precisamente en la decisión previa de no licitar dichos servicios, configurando una lógica circular o “paradoja regulatoria” (Consulta, pp. 32-36).

64. La Fiscalía, el Ministerio, Metbus y Fanalca coinciden en que la definición del objeto de la Licitación Consultada responde a la necesidad de implementar un proceso gradual, consistente con la complejidad técnica, operativa y logística del STPM. En particular, se enfatiza que la incorporación

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

simultánea de la totalidad de los servicios en un solo proceso licitatorio podría comprometer la continuidad del servicio, dada la magnitud de los ajustes requeridos en términos de flota, terminales, infraestructura de carga y personal (Aporte de antecedentes de la FNE, p. 11; Aporte de antecedentes del MTT, pp. 15-16; Aporte de antecedentes de Metbus, pp. 6-8; Aporte de antecedentes de Fanalca, pp. 10-11).

65. La Consultante sostiene que esta decisión, primero, impide completamente la competencia respecto de las UN no licitadas —en algunos casos por más de una década— y, segundo, favorece a incumbentes que continúan operando sin enfrentar procesos competitivos.

Con respecto al primer efecto sostiene que no licitar parte de las UN podría generar mayores pagos a los operadores de transporte, con un mayor gasto fiscal y de los pasajeros. Indica que los operadores titulares de contratos de condiciones de operación reciben tarifas más altas por pasajero (hasta 292% más alta) y por kilómetro (en promedio 17% más alta) que los concesionarios adjudicados mediante licitación, sin necesariamente mejorar la calidad del servicio.

En segundo término, advierte que estas rentas superiores permiten a los incumbentes financiar subsidios cruzados, es decir, utilizar ingresos obtenidos sin competencia para presentar ofertas más agresivas en la licitación, generando efectos potencialmente exclusorios sobre otros oferentes que no estén amparados en condiciones de operación (Consulta, pp. 36-41).

66. En contra de esta postura, el Ministerio argumenta, primero, que la decisión de no licitar simultáneamente la totalidad de los servicios que permanecían sujetos al régimen de condiciones de operación se debe a que los procesos de licitación han debido desarrollarse gradualmente, atendidas las dificultades logísticas, operacionales, de infraestructura, presupuestarias y de cobertura que supone la implementación conjunta de un volumen significativo de servicios, así como la necesidad de resguardar su continuidad. En este contexto, indicó que la Licitación Consultada comprende un 15% del STPM, permaneciendo otro 15% pendiente de licitación, cuya incorporación al régimen concesionado deberá efectuarse en procesos posteriores (Aporte de antecedentes MTT, p. 15). En cuanto al eventual mayor costo que generaría mantener los servicios bajo condiciones de operación, el MTT no contradice expresamente las diferencias tarifarias invocadas por la Consultante, sin

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

embargo, reconoce que los procesos de licitación han permitido reducir los costos del STPM (*ibid.*, p. 22). En segundo lugar, advierte que las condiciones de operación son transitorias y sin certeza ni permanencia, con vigencia limitada de máximo 18 meses, por lo que no ofrecen la estabilidad necesaria para financiar ofertas de contratos concesionales de 10 años. Añade que la Consultante no aporta antecedentes ni análisis que respalden su afirmación, la que es una mera suposición (Aporte de antecedentes del MTT, pp. 16-17).

67. La FNE analiza las diferencias entre el régimen de condiciones de operación y el de concesiones licitadas y concluye que ambos presentan estructuras de remuneración y de costos distintas, lo que dificulta una comparación directa. En este sentido, estima que no es metodológicamente adecuado inferir la existencia de “rentas extraordinarias” por parte de empresas que operan bajo el esquema de condiciones de operación, solo a partir de los montos pagados bajo uno u otro régimen (Aporte de antecedentes de la FNE, pp. 12-13).

Asimismo, evalúa la plausibilidad de un eventual efecto exclusorio derivado de subsidios cruzados y concluye que no se sustenta económicamente. Señala que, tratándose de un esquema de competencia por el mercado, una estrategia de oferta por debajo de costos para excluir rivales carece de incentivos racionales, dado que la recuperación de pérdidas futuras es incierta, al depender de procesos licitatorios futuros no definidos. Además, según la FNE, las empresas que actualmente operan bajo condiciones de operación se encuentran sujetas a los mismos límites de adjudicación que las demás participantes en este proceso licitatorio, a través de los límites de máximo dos US y el *cap*, lo que restringe la posibilidad de consolidar una posición que permita recuperar eventuales pérdidas en procesos futuros. La FNE agrega que los servicios se encuentran estrictamente regulados, por lo que no sería posible para el adjudicatario degradar la calidad para reducir el nivel de pérdida en la que incurriría (*ibid.*, pp. 13-15).

68. Fanalca, por su parte, destaca que las Bases contemplan un mecanismo para detectar y tratar ofertas temerarias, que faculta al Ministerio a adjudicar una oferta menor al promedio de los valores económicos de las ofertas presentadas por los restantes proponentes en un porcentaje mayor o igual a 15%, sujeto a exigir mayores garantías de fiel cumplimiento del contrato (Aporte de antecedentes de Fanalca, pp. 10-11).

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

69. Si bien la decisión de mantener temporalmente determinados servicios bajo condiciones de operación implica que, respecto de ellos, no exista competencia por el mercado durante ese período, los antecedentes del expediente dan cuenta de que existen razones de política pública que justifican que la transición respecto de la totalidad del remanente no licitado del STPM sea gradual. En efecto, la FNE, el MTT, Metbus y Fanalca coinciden en que licitar simultáneamente todos los servicios podría comprometer la continuidad de un servicio público de especial complejidad, atendidos los ajustes requeridos en flota, terminales, infraestructura de carga y personal.

70. En pos de reducir tales riesgos, desde 2017, el MTT ha seguido un proceso gradual de relicitación y la Licitación Consultada constituye su tercera etapa, luego de procesos que abarcaron aproximadamente un 40% y un 30% del Sistema, por lo que la proporción del STPM que continuará bajo condiciones de operación tras la Licitación Consultada abarcaría alrededor de un 15% del Sistema. A juicio de este Tribunal, desarrollar el proceso de licitación de todo el STPM en forma gradual, a fin de evitar la puesta en riesgo de la continuidad del servicio es una justificación razonable para la exclusión de ciertas unidades de negocios de la Licitación Consultada. Asimismo, no existen antecedentes suficientes en autos para concluir que la decisión de licitar solo las US 20, 21 y 22 en esta etapa del proceso de transición, manteniendo cerca del 15% de la flota del STPM operando bajo condiciones de operación, genere por sí misma un riesgo significativo para la competencia.

71. En segundo lugar, la teoría de subsidios cruzados planteada por la Consultante supone, por una parte, que los operadores sujetos a condiciones de operación obtendrían rentas extraordinarias por dichos contratos y, por otra, que utilizarían tales recursos para presentar ofertas en la Licitación Consultada por debajo de sus costos. Sin embargo, no existen antecedentes suficientes en autos para sostener la primera premisa. Como señala la FNE, los regímenes de condiciones de operación y de concesiones licitadas presentan estructuras de remuneración y de costos distintas, de modo que la sola comparación de los pagos efectuados bajo uno y otro régimen no permite inferir la existencia de rentas extraordinarias.

72. Tampoco se ha explicado de qué forma un operador tendría incentivos para asumir pérdidas en una concesión de largo plazo con el objeto de monopolizar el mercado. En un esquema de competencia por el mercado, la recuperación de esas pérdidas dependería, en parte, de adjudicaciones que, al

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

momento de ofertar, son aún inciertas, tanto respecto de cuándo se harán, como de las características y requisitos que tendrá la respectiva licitación. Además, este es un mercado en el cual el servicio está estrictamente regulado y en el cual el MTT ha establecido límites (*cap*) al número de recorridos que pueden ser operados por un mismo actor o por sus empresas relacionadas. A ello se agrega que las Bases contemplan un mecanismo para detectar ofertas cuyo valor económico sea inferior en 15% o más al promedio de las restantes ofertas y exigir, en tal caso, mayores garantías de fiel cumplimiento del contrato. Lo anterior lleva a concluir que el riesgo planteado por la Consultante no tiene sustento teórico.

73. Asimismo, la existencia de eventuales economías de escala tampoco permite, por sí sola, sostener la teoría de subsidios cruzados propuesta. La estructura del STPM descrita *supra* muestra la coexistencia de operadores con escalas de operación significativamente distintas, varios de ellos con flotas inferiores a las de los grupos que operan bajo condiciones de operación. En este sentido, el Panel de Expertos señaló que se requiere la operación de alrededor de 400 buses para capturar las economías de escala del negocio (folio 81, § 3), cifra que supera levemente el tamaño de las US licitadas.

74. Finalmente, las condiciones de operación no pueden asimilarse, desde un punto de vista normativo, a la posición jurídica de un operador licitado. Las primeras están regidas por lo dispuesto en el inciso final del artículo 1º bis del DS. Nº 212, el cual dispone, en lo pertinente, “(...) *el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá, por razones de interés público y buen servicio, establecer condiciones de operación, condiciones de utilización de vías específicas para determinados tipos o modalidades de servicio, tarifas, estructuras tarifarias y demás condiciones que estime pertinentes, en caso de que, verificado alguno de los supuestos establecidos en el inciso segundo del artículo 3º de la ley Nº 18.696, no resulte posible poner en marcha los nuevos servicios licitados inmediatamente después de que expiren los anteriores. En todo caso, esta potestad deberá ejercerse por resolución del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y su aplicación no podrá ser superior a 18 meses, período que sólo podrá ser renovado por motivos fundados (...)*”.

De esta forma, las denominadas condiciones de operación corresponden a un permiso precario, sujeto a una causal particular y cuya extensión máxima es de sólo 18 meses, término muy inferior a los plazos de los contratos licitados de cada US, sin perjuicio de que el MTT puede extender esa duración, por motivos

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

fundados. Refuerza este carácter precario el que, desde 2021, el MTT ha establecido en sus contratos de condiciones de operación su facultad “*de reducir la cantidad y entidad de los servicios que se prestan al amparo de dicho régimen*” (Aporte de antecedentes del MTT, p. 16).

75. A este respecto, la Consultante señala que, en los hechos, las condiciones de operación no serían precarias, porque han tenido una extensión significativa en el tiempo, llegando incluso a superar, en ciertos casos, los plazos de los contratos licitados. Sin embargo, aun cuando eso sea efectivo, la calificación de ese hecho debe matizarse. Ante todo, las condiciones de operación vigentes nacen tras la extinción de las concesiones originales del servicio de transporte público en la Región Metropolitana, proceso gradual, que se extendió entre 2015 y 2022. Por su parte, el actual proceso de licitaciones se inicia en 2017, con un primer llamado a licitación que abarcaba el 40% del STPM, el cual concluyó recién en 2022, incluyendo un proceso contencioso ante este Tribunal (Rol C N° 341-18) y una primera licitación fallida en 2018. El segundo proceso licitatorio, sobre un 30% adicional del STPM, inició en 2023 y concluyó en diciembre de 2024, mientras que la Licitación Consultada, sobre el 15% del STPM, comenzó en febrero de 2025 y ya está adjudicada.

En ese contexto, la duración de las condiciones de operación vigentes es atribuible a la extensión que ha tomado el proceso de transición del STPM al nuevo régimen concesional iniciado, en rigor, en 2018 con el llamado a la primera licitación, y que, previo a la Licitación Consultada, abarcaba alrededor del 70% del Sistema, con plazos de ejecución de las licitaciones cada vez menores. Estos antecedentes impiden concluir que, a esta fecha, un operador bajo condiciones de operación goce de un derecho equivalente a un operador concesionado, o bien, que tenga una posición jurídica que le otorgue la certidumbre necesaria para sustentar una estrategia de subsidios cruzados.

76. En consecuencia, los antecedentes del expediente no permiten concluir que los operadores sujetos a condiciones de operación tengan la capacidad o el incentivo suficiente para sostener una estrategia de exclusión basada en subsidios cruzados. Este riesgo será, por tanto, desestimado.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

D.2 Incorporación de barreras técnicas en los sistemas de carga de buses eléctricos

77. La Consultante señala que las Bases obligan a Metbus a traspasar 299 buses a los futuros adjudicatarios, de los cuales 225 son buses eléctricos marca BYD, destinados principalmente a las US 20 y 21, que serán transferidos a los nuevos concesionarios y utilizan un estándar de carga no interoperable con el definido en las Bases (Consulta, p. 27). Transportes Villarrica identifica como problemática la obligación de recibir tales buses, pues implicaría la necesidad de realizar inversiones adicionales en infraestructura por parte de los nuevos oferentes que la actual titular bajo condiciones de operación, Metbus, no requeriría, generando una barrera de entrada que favorecería a dicho operador (*ibid.*, pp, 41-45).

78. En cambio, la FNE, el MTT, Metbus y Fanalca coinciden en descartar la existencia de una barrera técnica significativa derivada de este diseño. El eje central de esta posición común radica en el denominado régimen de bienes afectos, conforme al cual los activos necesarios para la prestación del servicio—incluidos buses e infraestructura— deben ser transferidos al nuevo operador al término de una concesión o de las condiciones de operación. Tanto la FNE como el MTT destacan que el objetivo de dicho régimen es neutralizar las ventajas que podrían derivarse del control previo de activos esenciales y reforzar la neutralidad del proceso licitatorio (Aporte de antecedentes de la FNE, pp. 15-19; Aporte de antecedentes del MTT, pp. 17-18; Aporte de antecedentes de Metbus, pp. 8-9; Aporte de antecedentes de Fanalca, pp. 11-12).

79. Fanalca, por su parte, si bien reconoce que las Bases podrían haber contemplado soluciones más específicas, considera que la evidencia del proceso—expresada en el número de ofertas presentadas— demostraría que esta situación no tuvo una entidad suficiente para disuadir la participación (Aporte de antecedentes de Fanalca, p. 12).

80. La FNE, finalmente, explica que las Bases fijan un tope uniforme de 9 UF por bus para infraestructura de carga, aplicable a todos los oferentes, y permiten destinar esa cuota tanto a la adquisición de nuevos cargadores como a la adaptación de infraestructura existente, incluyendo el uso de adaptadores. La Fiscalía considera que esta regla opera como un límite regulatorio uniforme aplicable a cualquier oferente (Aporte de antecedentes de la FNE, p. 18).

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

81. A juicio de este Tribunal, el riesgo planteado por la Consultante parte de la premisa de que un nuevo adjudicatario de las US 20 o 21 debería asumir inversiones adicionales para operar los buses eléctricos BYD que le serán transferidos, mientras que la incumbente Metbus dispondría de la infraestructura de carga compatible con tales buses. Sin embargo, los antecedentes aportados en autos descartan dicha aprensión, ya que el MTT aclaró en el presente proceso que tanto los buses como la infraestructura de carga asociada tienen la calidad de bienes afectos a la concesión y deben ser transferidos al nuevo operador. Por su parte, la FNE corroboró que los terminales eléctricos TCUV46 Los Pinos y TCUV49 Los Lingues se encontraban en proceso de adquisición por Fondo de Infraestructura S.A. para su posterior entrega en comodato a los concesionarios (véase, § 50 y § 53). De este modo, el operador incumbente no tiene una ventaja derivada del control de los cargadores necesarios para operar la flota que debe ser cedida.

82. A ello se suma que las Bases de Licitación contemplan una cuota uniforme de hasta 9 UF por bus en favor de operadores entrantes o incumbentes para infraestructura de carga, que puede destinarse tanto a nuevos cargadores como a la adaptación de infraestructura existente, incluido el uso de adaptadores.

83. Adicionalmente, no se aportaron otros antecedentes que permitan concluir que las exigencias relativas a la infraestructura de carga hayan configurado una barrera técnica significativa o una ventaja anticompetitiva en favor de Metbus.

84. A mayor abundamiento, en la Audiencia Pública, Transportes Villarrica reconoció que los antecedentes hechos valer por la FNE y el MTT darían cuenta de que el riesgo de libre competencia planteado en la Consulta ya se encontraría resuelto, porque los activos necesarios para la operación de los buses eléctricos “*se estarían traspasando*” y con ello se corregiría el problema (véase intervención de Transportes Villarrica en la Audiencia Pública, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ys_zuWa6ukw, minuto 1:01:34-1:02:20).

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

D.3 Modificación de la regla de limitación de la adjudicación (*cap*) que excluye buses operados bajo “condiciones de operación”

85. Se han presentado visiones opuestas con respecto a los efectos en la competencia provenientes del límite de adjudicación conforme al cual la flota máxima que un operador puede administrar, una vez adjudicada la Licitación Consultada, no puede superar al 25% de la flota concesionada. Como se señaló (*supra*, § 55) esta es la forma final que adoptó la restricción, tras su modificación por la Resolución N° 21. Originalmente, las Bases contemplaban un *cap* a la adjudicación de un “veinte por ciento (20%) de la flota operativa base y de reserva del Sistema”, que fue reemplazado por un límite de un “veinticinco por ciento (25%) de la flota operativa base y de reserva de la flota correspondiente a las concesiones del Sistema, incluyendo la presente”. Adicionalmente, cabe señalar que en licitaciones anteriores del STPM, el límite había sido de un 50% de la flota total Sistema.

86. Ante todo, los fundamentos declarados en autos para introducir un *cap* o límite de adjudicación, son dos: por un lado, desconcentrar la industria y, por otro, evitar que un operador concentre una cantidad de US tal que ciertos eventos afecten la continuidad de los servicios y con ello a los usuarios (oficio respuesta Panel de Expertos, folio 81, y Aporte de Antecedentes MTT, p. 10).

87. La Consultante y Voy indican que la modificación del *cap* respecto de licitaciones anteriores y de lo establecido originalmente en la Resolución N° 2 genera que cuatro concesionarios actuales —operadores adjudicados en procesos licitatorios— se verían limitados a adjudicarse un máximo de una US, por operar más de 754 buses: RBU, STU, Conecta y Voy. En cambio, los operadores que solo prestan servicios bajo condiciones de operación no se verían restringidos a participar, lo que generaría un tratamiento desigual (Consulta, pp. 48-59; Aporte de antecedentes de Voy, pp. 20-21).

88. La Consultante añade que esta limitación impide la función esencial de resguardar la entrada y competencia por el mercado, beneficia a actores como Vule y Metbus y afecta la competitividad de entrantes, que deberán enfrentar a incumbentes bajo condiciones de operación que cuentan con ventajas irreplicables y podrían participar sin restricciones (Consulta, p. 50). Agrega que una justificación podría ser que las condiciones de operación son temporales, pero argumenta que el Ministerio las ha extendido de manera reiterada y

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

sistemática y existe incertidumbre sobre cuándo los recorridos serán licitados (*ibid.*, p. 51).

89. Voy agrega que el Panel de Expertos no analizó todos los elementos y consecuencias del cambio a la regla de restricción del *cap* efectuado por la Resolución N° 21, pues el Ministerio no le habría entregado todos los antecedentes relevantes, al no explicitar que se modificaría también la base de cálculo, eliminando de ésta las condiciones de operación.

90. La Fiscalía, el MTT y Metbus sostienen una postura opuesta y coinciden en señalar que el *cap*, en su redacción final, cumple funciones regulatorias legítimas, tales como evitar concentraciones excesivas, reducir la dependencia del Sistema respecto de un número limitado de operadores y resguardar la continuidad del servicio. Asimismo, coinciden en que la exclusión de las condiciones de operación de la base de cálculo se justifica por la distinta naturaleza jurídica de este régimen, caracterizado por su transitoriedad e inestabilidad (Aporte de antecedentes de la FNE, pp. 25-27; Aporte de antecedentes del MTT, pp. 10-13; Aporte de antecedentes de Metbus, pp. 10-12).

91. La FNE y el MTT argumentan que el cambio porcentual y el de la base de cálculo (desde el 50% de toda la flota operativa del STPM, en licitaciones anteriores, al 25% de la flota licitada del Sistema en la redacción final de las Bases) se debieron a que, en 2025, el STPM ya se encontraba mayoritariamente concesionado, por lo que se requería una actualización para aumentar la presión competitiva por la adjudicación de concesiones. El MTT agregó que el umbral inicial fue modificado, porque resultaba excesivamente restrictivo para la competencia y podría haber configurado una barrera a la entrada que podría haber disminuido la rivalidad en la Licitación Consultada y vulnerado la libre competencia. El MTT concluyó que el *cap* establecido en las Bases de Licitación evita equiparar artificialmente condiciones de operación transitorias y concesiones de largo plazo, permite el crecimiento de todos los oferentes y no impide la participación de incumbentes (Aporte de antecedentes de la FNE, pp. 22-25; Aporte de antecedentes del MTT, pp. 12-14).

92. La Fiscalía subraya que la Licitación Consultada registró una mayor participación promedio por Unidad de Servicio que las licitaciones anteriores, pese a contar con un *cap* más estricto. Este antecedente empírico es utilizado por la FNE para descartar la tesis de la Consultante, según la cual la reducción

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

del límite de adjudicación podría restringir de forma relevante la competencia por el mercado (Aporte de antecedentes de la FNE, pp. 24-25). La tabla a continuación fue provista por la FNE para dar cuenta de los cambios en la intensidad competitiva de los tres procesos licitatorios 2019, 2023 y 2025:

Tabla N° 5
Intensidad competitiva en procesos licitatorios del STPM

Licitación	Cantidad de US licitadas	Total de empresas participantes	Total de ofertas admisibles	Empresas promedio por US	Ofertas promedio por US
2019	6	6	16	2,3	2,7
2023	5	8	84	5,0	16,8
2025	3	8	54	6,7	18,0

Fuente: Aporte de antecedentes de la FNE, p. 24.

93. Por su parte, Fanalca propone una interpretación del *cap* distinta a la anterior, en la cual la base de cálculo del límite y la determinación de la flota de cada operador deben analizarse de manera diferenciada. Según su planteamiento, para determinar el umbral del 25% deben considerarse únicamente los buses asociados a concesiones, mientras que para calcular la participación de cada oferente deben incluirse todos los buses que administre, incluidos aquellos bajo condiciones de operación. Sobre esta base, Fanalca concluye que la regla no tendría carácter discriminatorio y, además, podría implicar que ciertas empresas —en particular aquellas relacionadas, como Vule y Metbus— superen el límite permitido (Aporte de antecedentes de Fanalca, pp. 13-15).
94. De este modo, el análisis del *cap* revela una estructura de posiciones tripartita: por una parte, la Consultante y Voy, que cuestionan la modificación efectuada al diseño del *cap* al aducir que tendría efectos anticompetitivos, y postulan que tendría que ampliarse a una base más extensa de operadores de la flota del STPM; por otra, la FNE, el MTT y Metbus, que consideran el *cap*, en su redacción final contenida en las Bases, como una herramienta regulatoria legítima para promover la competencia; y, finalmente, Fanalca, que propone una interpretación distinta del alcance de la restricción.
95. Para analizar los efectos a la competencia del límite de adjudicación, debe reiterarse que, actualmente, en el STPM coexisten dos regímenes jurídicos

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

distintos. Las concesiones se adjudican mediante *licitación* por períodos prolongados, mientras que las *condiciones de operación* corresponden a un mecanismo transitorio y precario, cuya vigencia está limitada a 18 meses, salvo renovación por motivos fundados. Asimismo, ha existido una política pública consistente en el tiempo de trasladar la operación hacia un modelo licitado que hoy, tras la Licitación Consultada, alcanza alrededor del 80% del STPM. Por ello, y tal como fue señalado en los §74-75, ambos sistemas no resultan equivalentes, para efectos de controlar la concentración estructural del Sistema, la flota administrada bajo concesiones de largo plazo y la que se mantiene temporalmente bajo condiciones de operación.

96. La Licitación Consultada reduce significativamente la flota que continuará bajo condiciones de operación. En este contexto, circunscribir la base de cálculo del *cap* a la flota correspondiente a las concesiones guarda relación con los objetivos declarados de evitar una concentración excesiva en buses operados bajo el régimen de concesiones, reducir la dependencia del STPM respecto de un número limitado de operadores (véase, Aporte de Antecedentes del MTT, p. 10) y, al mismo tiempo, no restringir innecesariamente la participación durante el proceso de transición.

97. En efecto, la regla produce un tratamiento diferente entre operadores según el régimen jurídico en virtud del cual administran flota del STPM, pero esa distinción no resulta arbitraria, pues se funda en la distinta naturaleza y certidumbre acerca de la duración de los dos regímenes descritos precedentemente, en particular, sobre la base de la progresiva desaparición de las condiciones de operación, y se aplica con carácter general a todos los oferentes y sus empresas relacionadas. Por ello, este Tribunal estima que existen razones de política pública suficientes para distinguir entre ambos regímenes al definir la base de cálculo del límite de adjudicación.

98. Si bien, en los hechos, ninguno de los adjudicatarios en la Licitación Consultada alcanzó el porcentaje fijado como límite de adjudicación (véase § 60), una regla alternativa como la establecida originalmente en las Bases, antes de su modificación por la Resolución N° 21, que incorporara también la flota operada bajo condiciones de operación hubiese producido un resultado distinto respecto de Vule-Metbus. En efecto, esas sociedades deben ser consideradas como un mismo agente económico y, bajo una hipótesis que computara conjuntamente concesiones y condiciones de operación, el grupo habría

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

alcanzado un 26,8% de la flota total del STPM luego de adjudicarse Vule las US 20 y 21 (véase § 60).

Sin embargo, ello no permite, por sí solo, concluir que la base de cálculo adoptada sea arbitraria. En efecto, la finalidad del *cap* no consiste en congelar la participación total de los distintos operadores cualquiera sea el título bajo el cual administren buses, sino en evitar niveles excesivos de concentración en aquellas unidades cuya operación se asigna mediante concesiones de largo plazo. Desde esa perspectiva, resulta razonable que la autoridad distinga entre esas concesiones y las condiciones de operación, pues la exclusión de estas últimas evita que una participación temporal bajo ese régimen restrinja artificialmente la posibilidad de competir por nuevas concesiones y reduzca el número de potenciales oferentes.

Así, aunque la metodología escogida permitió concretamente que Vule-Metbus, que presentó las ofertas más convenientes para el Sistema, pudiera adjudicarse dos unidades que, bajo la base de cálculo que contempla a todos los buses operados, no habría obtenido, esa consecuencia no evidencia una discriminación carente de fundamento, sino que es consistente con una decisión regulatoria orientada a medir y limitar la concentración derivada de concesiones estables, sin atribuir el mismo peso a posiciones que, por su propia naturaleza jurídica, son transitorias.

99. Finalmente, la interpretación planteada por Fanalca será descartada, pues considerar la flota bajo condiciones de operación para el cómputo de la participación del oferente en el SMTP, pero excluirla en lo demás, no se sostiene en el texto de las Bases, el cual no contiene elementos que permitan diferenciar la base de cálculo en la forma propuesta. Así, el texto refundido de la regla referida en los § 54-55 dispone:

*“Además, no podrá adjudicarse una concesión al respectivo Oferente, si con ella el citado Oferente —por sí o en conjunto con sus empresas relacionadas, en los términos previstos en el artículo 100 de la Ley N°18.045— llegare a administrar o suponga la administración de una cantidad de buses que represente más de un **veinticinco por ciento (25%)** de la flota operativa base y de reserva **de la flota correspondiente a las concesiones del Sistema, incluyendo la presente**. Para estos efectos, se considerarán los buses del Sistema inscritos en el RNSTP”*

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

(Resolución N° 2, sección 3.4.6 y Resolución N° 21, resuelvo 1.1., en negrita la modificación introducida por la Resolución N° 21).

100. Como se aprecia, la interpretación propuesta por Fanalca supondría que la regla utiliza definiciones diversas del numerador aplicable para calcular el límite en relación con las concesiones y para calcular el límite en relación con el total de buses del Sistema, privándola de coherencia y de justificación. Una interpretación coherente de la regla exige, en cambio, mantener identidad entre ambos universos.

D.4 Efecto agregado de las tres restricciones

101. Como fue señalado en la parte expositiva y en el capítulo A, Transportes Villarrica considera que los tres aspectos cuestionados generan un efecto agregado de reducción sustancial de la competencia por el mercado en favor de los incumbentes, al facilitar subsidios cruzados y renegociaciones bilaterales que permiten que ciertos actores mantengan posiciones monopólicas, distorsionar la competencia en las unidades licitadas e incrementar los costos del STPM (Consulta, pp. 4 y 51-53).

102. Esta crítica descansa, esencialmente, en que la mantención de servicios bajo condiciones de operación permitiría financiar ofertas subsidiadas en las US licitadas y en que la infraestructura asociada a los buses BYD otorgaría una ventaja adicional a determinados incumbentes, lo que generaría un efecto anticompetitivo agregado si se añade, además, que la modificación a la base de cálculo al límite de adjudicación excluye a parte de la flota sin justificación, otorgando una ventaja a los actores incumbentes bajo el régimen de condiciones de operación.

103. Sin embargo, tales premisas han sido descartadas en las subsecciones precedentes: no se acreditó una teoría plausible de subsidios cruzados; los cargadores asociados a los buses que deben ser cedidos serán igualmente transferidos al nuevo operador; y la diferencia introducida por el límite de adjudicación cuenta con una justificación objetiva vinculada a la distinta naturaleza de los regímenes de operación.

104. No se han aportado antecedentes adicionales que permitan identificar un mecanismo distinto por el cual la interacción de estas reglas genere un riesgo

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

competitivo que no haya sido ya analizado. En consecuencia, tampoco se advierte un efecto agregado significativo contrario a la libre competencia.

105. Con todo, este Tribunal estima conveniente formular una consideración adicional sobre la forma en que fueron modificadas las Bases de Licitación con respecto al *cap*. La Resolución N° 21 fue dictada con posterioridad a la etapa de adquisición de las Bases y alteró tanto el porcentaje máximo de flota como el universo considerado para su cálculo respecto de la redacción original. Asimismo, la regla difería de la utilizada en las licitaciones anteriores y tenía aptitud para incidir en el conjunto de agentes que podían resultar adjudicatarios. En este contexto, y considerando además la discusión suscitada en autos a este respecto, este Tribunal considera que modificaciones de esta naturaleza, particularmente si son efectuadas después de la publicación de las bases y alteran reglas que inciden en el número de potenciales oferentes o se aparta de criterios utilizados en procesos licitatorios anteriores, debieran ir acompañadas de una fundamentación especialmente clara en el respectivo acto administrativo.

III. PARTE RESOLUTIVA

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3° y 19 y siguientes del Decreto Ley N° 211,

SE RESUELVE:

Declarar que la Resolución N° 02 de 17 de febrero de 2025 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que Aprueba Bases de Licitación y sus Anexos para la Concesión del Uso de las Vías de las Unidades de Servicios N°s 20, 21 y 22 para la Prestación de Servicios Urbanos de Transporte de Pasajeros mediante Buses y Autoriza Llamado a Licitación Pública LP CUV N°001/2025, y su modificación por medio de la Resolución N° 21 de 8 de agosto de 2025 del mismo Ministerio, no infringen las disposiciones del Decreto Ley N° 211.

Acordado con el **voto en contra** del ministro Ignacio Parot Morales, sólo en cuanto a lo expuesto en la sección D.3. de la presente resolución y la consecuente decisión respecto a lo allí analizado, por las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

1. El MTT realizó licitaciones similares a aquella consultada en 2019 y 2023. En ambos casos se incluyó una restricción para que ningún operador pudiese administrar más de un 50% de la flota operativa base y de reserva de buses de la Región Metropolitana.
2. Respecto a la licitación consultada, se realizaron dos cambios respecto a esta restricción. El primero de ellos fue reducir el umbral o *cap* de buses que podría operar cada actor del sistema, desde 50% a 20%. Este cambio, por sí solo, no modifica la fórmula de cálculo y refleja simplemente el nivel de riesgos sistémicos que el MTT está dispuesto a tolerar luego de adjudicada la licitación. Este Tribunal, salvo manifiesta arbitrariedad, no debiese cuestionar tal decisión de política pública del MTT (en este sentido, véase Resolución N° 92/2026, § 75).
3. El segundo cambio —realizado en forma posterior y luego de publicada la licitación pública—consistió en elevar el *cap* de 20% a 25% junto con modificar la metodología de cálculo de la restricción que había funcionado en las licitaciones anteriores y en la versión original de las bases de la licitación consultada. Este último cambio, a diferencia del descrito en el párrafo anterior, no trata sólo del nivel de riesgos que el MTT está dispuesto a tolerar, sino que, en los hechos, genera una discriminación entre operadores, de acuerdo con el régimen contractual con que cada uno operaba sus concesiones.
4. En términos concretos, ambos cambios afectaron el número máximo de unidades de servicio que podían ser adjudicadas a cada operador. En el siguiente cuadro se presenta dicho máximo para cada una de las tres reglas que ha utilizado el MTT, esto es, aquella utilizada en los procesos licitatorios anteriores, la regla introducida en la versión original de las Bases y aquella utilizada en forma definitiva en la licitación consultada. La tabla contiene además el escenario en que se hubiese aumentado a 25% el umbral, pero manteniendo la base de cálculo original.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Tabla N° 6
Número máximo de unidades adjudicables por empresa, de acuerdo con las distintas alternativas de restricción de operación

Empresas	Con condiciones de operación	Sin condiciones de operación	CAP			
			50%	20%	25% sin CO	25% con CO
Vule-Metbus	1.268	0	2	0	2	1
Subus	122	0	2	2	2	2
Metropol	715	715	2	2	2	2
STU	816	816	2	2	2	2
RBU	911	911	2	1	1	2
Voy	936	835	2	1	1	2
Gran Américas	481	481	2	2	2	2
Conecta	971	971	2	1	1	2

Fuente: Presentación de Voy, folio 135, en base a antecedentes presentados por la FNE a folio 55 y 58. **Nota:** dependiendo de los buses ofertados en cada US, la empresa STU podría haber también quedado sujeta a un máximo de una US en los escenarios “20%” y “25% sin CO”. Sin perjuicio de lo anterior, sólo por simplicidad y considerando que no afecta el análisis que sigue, en lo sucesivo se hará referencia a RBU, Voy y Conecta como las empresas que quedaron restringidas a una US.

5. En la tabla anterior se puede observar que el primer cambio del MTT — la disminución del umbral desde 50% a 20%, pero manteniendo la base de cálculo— implicó que Vule-Metbus se pudiera adjudicar cero US en vez de dos, y que los operadores RBU, Voy y Conecta pudieran adjudicarse una US en vez de dos.
6. En la misma tabla se puede observar que el segundo cambio —esto es, aquel introducido por el MTT durante la licitación— implicó que Vule-Metbus pudiera adjudicarse dos US, mientras que RBU, Voy y Conecta mantuvieron su máximo de una US, igual al límite que les imponían las bases originales del proceso licitatorio en consulta y menor a las dos US que se podrían haber adjudicado con el umbral de 50% utilizado en los procesos anteriores.
7. Lo recién descrito da cuenta que la segunda modificación del MTT introduce un cambio que, respecto al criterio que había sido utilizado consistentemente por el MTT, discrimina a un grupo de operadores en relación con el tratamiento otorgado a Vule-Metbus. En efecto, el cambio no se refiere a un simple ajuste del MTT sobre el nivel de riesgo

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

operacional que está dispuesto a tolerar *ex post* para atraer mayor competencia en la licitación, sino que cambia la medición de dichos riesgos de una forma que distorsiona las posibilidades de adjudicación de cada participante en la misma licitación.

8. Lo anterior no conlleva en sí mismo que dicha restricción de las bases contravenga el D.L. N° 211, pero, en opinión de este ministro, sí obliga al MTT a presentar antecedentes que justifiquen dicho cambio metodológico en razones de eficiencia o en base a sus objetivos de política pública.
9. Sin embargo, según lo analizado por este disidente, los antecedentes acompañados al expediente son insuficientes para concluir que el MTT ha tenido una justificación razonable para, a través de su última metodología de cálculo del umbral, introducir un tratamiento discriminatorio entre operadores.
10. Respecto a la justificación general para imponer un máximo de flota operado por una misma empresa, el MTT señaló en su aporte de antecedentes que *“la restricción de flota apunta al volumen máximo de flota que pueda administrar una misma empresa, independiente del proceso de concesión de que se trate. Esta limitación busca también proteger la continuidad y calidad de los servicios, pero ya no respecto de la implementación de una licitación en particular, sino en la operación en régimen de una empresa. Se estima que dicha limitación es una restricción que disminuye riesgos sistémicos, reflejada en la frase too big to fail, dado que, si una empresa muy grande cae en insolvencia, enfrenta huelgas de trabajadores u otros incumplimientos graves que supongan la caducidad de los contratos, en un escenario en el que los demás actores del Sistema no puedan absorber rápidamente la demanda de pasajeros y los mecanismos regulatorios del contrato no sean suficientes para enfrentar el problema de que se trate, aquello termina por generar una afectación generalizada al transporte público de Santiago”* (Aporte de Antecedentes MTT, p. 12).
11. Por otra parte, en el mismo aporte de antecedentes, el MTT señaló que el 50% de umbral utilizado en las licitaciones anteriores *“se convirtió en una restricción inactiva e inalcanzable por parte de los eventuales oferentes”*, razón por la cual esta se redujo inicialmente a un 20% de la

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

flota operativa base y de reserva del sistema. A partir de lo anterior, sólo queda concluir que el MTT buscaba reducir el riesgo sistémico *ex post* descrito en el párrafo anterior, inhibiendo la asignación de 2 US a los operadores que entonces eran de mayor tamaño. Con dicho cambio, como se expuso precedentemente, para tres operadores se redujo el máximo de US asignables de dos a una, mientras que para otro operador se redujo su máximo de dos a cero. Sobre lo anterior, el MTT señala —también en su aporte de antecedentes— que *“a propósito del proceso de preguntas y respuestas del proceso licitatorio, el MTT advirtió que ese límite afectaría la competencia del proceso al impedir que ciertas empresas incumbentes pudieran ofertar en el proceso, convirtiéndose tal restricción en una barrera a la entrada que podría haber vulnerado la libre competencia, disminuyendo la rivalidad de la licitación”*. En suma, y más allá de lo poco verosímil que resulta haber reparado en lo anterior sólo durante el proceso de preguntas y respuestas, el MTT estimó que no era conveniente excluir a Vule-Metbus —el único operador que era excluido a partir de las bases originales— de la licitación del año 2025, de tal forma de incentivar la competencia *por la cancha* en dicha licitación.

12. Siguiendo esta misma explicación del MTT, para lograr sus objetivos bastaba modificar la regla de adjudicación de forma tal de que Vule-Metbus pudiese participar de la licitación, pero adjudicarse un máximo de una US. Ello sería consistente con ambos objetivos declarados por el MTT transcritos en el párrafo anterior, esto es, reducir los riesgos operativos *ex post* y, al mismo tiempo, no restringir por completo la participación de ninguno de los incumbentes, con el objetivo de aumentar la competencia en la licitación. Sin embargo, para permitir la participación de Vule-Metbus, el MTT modificó la regla de tal forma que esta empresa pudiese adjudicarse dos US, mientras que otros tres operadores de menor tamaño mantuvieron su restricción a adjudicarse sólo una US. Lo anterior no es consistente con los objetivos declarados por el MTT durante el presente procedimiento y tiene claramente la potencialidad de perjudicar a un conjunto de operadores, en relación con el tratamiento dado a Vule-Metbus.
13. Una interpretación alternativa sería que el MTT estuvo dispuesto, para asegurar la plena participación de todos los incumbentes, a tolerar un mayor riesgo sistémico *ex post* —lo que, en principio, no sería revisable

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

por este Tribunal— y que ello explicaría que la metodología actualizada del MTT permitiera la adjudicación de dos US a Vule-Metbus. Sin embargo, en dicho escenario, hubiese sido esperable que RBU, Voy y Conecta también hubiesen estado habilitadas para adjudicarse dos US, atendido que todas ellas contaban con una flota de menor tamaño que la de Vule-Metbus.

14. En vista de esta clara inconsistencia, el MTT ha intentado durante este procedimiento —en forma particularmente poco precisa— hacer una distinción entre los riesgos sistémicos *ex post* asociados a buses operados a través de licitaciones y aquellos asociados a buses operados a través de condiciones de operación.
15. Por ejemplo, al responder un oficio de la FNE, la DTPM señaló que la actualización de la metodología a un 25% de la flota concesionada se hizo considerando los siguientes criterios: *“(i) con la licitación 2025 se alcanzará un 85% de renovación del Sistema, donde la amplia mayoría de los actores estarán bajo el esquema contractual actualizado, y solo restará un 15% a concursar; (ii) resulta razonable considerar que el límite de flota aplique sobre los buses licitados y no sobre la totalidad de los buses del Sistema, robusteciendo los procesos anteriores y generando incentivos a la pronta licitación del 15% remanente; (iii) el cambio refleja de mejor forma la situación de largo plazo del Sistema, donde el modelo ya se encuentra maduro, con un funcionamiento probado y alcanzando niveles de eficiencia proyectados”* (folio 57, pp. 12-13).
16. Asimismo, en su aporte de antecedentes, el MTT complementa la anterior respuesta de la DTPM y agrega los siguientes criterios para la mencionada decisión: **(a)** *“La restricción no impidió a ninguna empresa incumbente ofertar en el proceso”; (b)* *“considerar la totalidad de la flota del Sistema en las circunstancias descritas introduciría distorsiones en el proceso, al equiparar artificialmente las unidades de negocio- ahora minoría- con las unidades de servicios”; (c)* *“el cambio mantiene el límite absoluto de participación, 1400 buses, pero lo adapta al universo relevante”; y (d)* *“la restricción permite el crecimiento de todas las unidades de servicios, pues todas podían adjudicarse al menos una unidad de servicios, en tanto que para los no incumbentes solo aplica la limitación de adjudicarse 2 unidades de servicios”* (Aporte de Antecedentes MTT, p.13).

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

17. A juicio de este ministro, las justificaciones expuestas en los dos párrafos precedentes no tienen ni la precisión ni la consistencia mínimas como para ser consideradas como una justificación seria a la distorsión a la competencia previamente identificada. Asimismo, el MTT no presenta antecedentes relevantes para sustentar las afirmaciones o conclusiones anteriores, razón adicional para descartarlas como justificación.
18. Por otro lado, el aporte de antecedentes de Metbus intentó aportar a una posible justificación del MTT en forma más concreta, señalando que, al extenderse por sólo 18 meses, *“las condiciones de operación son un título esencialmente precario y de reducido alcance temporal”*, que los caps buscan *“evitar la concentración duradera del mercado”* y que *“participaciones inestables y transitorias en el mercado del transporte público a través de condiciones de operación no pueden ser consideradas para establecer un límite ex ante para participar en futuros concursos”* (Aporte de Antecedentes Metbus, pp. 10-11).
19. En una línea similar, la FNE señala que *“las condiciones de operación no resultan comparables con las US adjudicadas mediante licitación, atendido su carácter temporal y la menor estabilidad”*, que *“la exclusión de la flota operada bajo condiciones de operación del universo de cálculo del CAP responde a diferencias estructurales relevantes entre ambos regímenes contractuales”* y que, por tanto, *“resulta razonable que el MTT haya excluido dicha flota del cálculo del CAP, en la medida que su inclusión habría implicado limitar la capacidad de participación de empresas, que operan bajo un régimen temporal y excepcional, en procesos licitatorios destinados a adjudicar concesiones de largo plazo”* (Aporte de Antecedentes de la FNE, pp. 25-26).
20. Con todo, son necesarios dos requisitos para que se sostenga esta línea argumental de Metbus y de la FNE, recogida en la sección D.3. de la presente resolución. En primer lugar, es necesario que este tipo de contratos lleve efectivamente a diferencias sustanciales en la ejecución de la concesión. En segundo lugar, es necesario que las diferencias identificadas previamente estén relacionadas con los riesgos que el MTT busca precaver con la restricción impuesta, esto es, los riesgos sistémicos derivados de la falla de un operador (véase § 10 del presente voto de minoría). Como se explicará a continuación, en la opinión de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

este disidente, los antecedentes acompañados al expediente no son suficientes para concluir en forma afirmativa respecto a dichos requisitos.

21. Respecto al primer requisito, el análisis de la mayoría se basa en una transitoriedad y plazo formal que no se condice con la aplicación concreta del sistema de condiciones de operación. En esta línea, no se aportaron al expediente antecedentes de que el plazo mencionado de 18 meses sea el plazo efectivo de duración de este tipo de contratos, ni tampoco que dicho plazo sea el esperable para las condiciones de operación que se mantuvieron vigentes luego de la licitación consultada. Por el contrario, información públicamente disponible da cuenta que los contratos de este tipo han sido renovados habitualmente y que, por tanto, los operadores que operan bajo ellos son, en la práctica, participantes de largo plazo en el mercado. Sólo a modo de ejemplo, la empresa Subus, que acaba de renovar su contrato de condiciones de operación, opera la unidad de negocios número dos desde el año 2013, e incluso operó su predecesora —la unidad troncal número 2— desde el año 2005 (véase, por ejemplo, información públicamente disponible en la página web del DTPM: <https://www.dtpm.cl/index.php/contratos2/contratos-de-concesion-y-condiciones-de-operacion>; fecha última consulta: 08 de octubre de 2026). Situaciones análogas se pueden observar para las empresas Vule y Metbus en las unidades de negocio número 3 y 5, respectivamente. En suma, los aportes de antecedentes de Metbus y la FNE apelan a la eventual transitoriedad de los contratos de condiciones de operación, pero los actuales titulares de dichos contratos están operando sus unidades de negocio hace más tiempo que la duración de los contratos licitados.
22. En segundo lugar, y más importante que el requisito anterior, Metbus, la FNE y el MTT no explican por qué las diferencias formales o contractuales citadas precedentemente estarían relacionadas con los riesgos sistémicos que la restricción busca mitigar. Respecto a dichos riesgos sistémicos, el oficio N° 5115/2026 enviado por la DTPM a la FNE los explica en los mismos términos que el posterior aporte de antecedentes del MTT (véase párrafo 10 de esta disidencia), con un énfasis en los costos sistémicos que tendría la falla de una empresa que

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

fuera de un tamaño muy relevante para el sistema, arriesgando la continuidad y calidad del servicio del transporte público en la ciudad de Santiago (folio 56, p.8). Respecto a dicho riesgo, no hay antecedentes concretos en el expediente de que los riesgos sistémicos derivados de la falla de una empresa que opera a través de condiciones de operación sean menores a aquellos derivados de la falla de una empresa que opera a través de una unidad de servicio licitada. En esa misma línea, la FNE preguntó explícitamente a la DTPM sobre “*la exclusión del universo de cálculo de la flota operada bajo la modalidad de ‘condiciones de operación’*” y la respuesta de la DTPM no hizo referencia alguna a diferencias en los riesgos sistémicos derivados de cada tipo de contrato (folio 57, pp. 12-13). Asimismo, la FNE solicitó “*informes técnicos, estudios económicos, antecedentes comparados, actas, minutas*” y la DTPM no acompañó antecedentes, salvo las actas del Panel de Expertos, en las que no se trata el tema en detalle (ver párrafo 24 a continuación). Más aún, la misma respuesta de la DTPM a la FNE explica que los operadores son dueños de los terminales en los casos de condiciones de operación, a diferencia de los servicios licitados, donde el MTT pone a disposición los terminales, lo que sería un indicio de mayor riesgo sistémico derivado de los contratos de condiciones de operación (folio 57, p. 4).

23. Asimismo, la idea de que las condiciones de operación no generarían riesgos sistémicos al sistema de transporte metropolitano se contradice con las licitaciones previas del sistema, por cuanto la restricción a la concentración se utilizó justamente en momentos en que una mayor proporción de los buses del sistema eran operados a través de este tipo de contratos. Así, la justificación que se ha analizado es además contradictoria con las actuaciones previas del MTT.
24. Tampoco procede una posible justificación basada en una supuesta recomendación o validación del Panel de Expertos del Transporte Público, como ha planteado el MTT (Aporte de Antecedentes MTT, p. 14). De la revisión de las actas de dicho panel, se observa que en su Acta N° 254 sólo se discutió la reducción desde 50% a 20% contenida en la versión original de las bases de licitación. Por otra parte, en su Acta N° 264 se explica que “[c]on la finalidad de fomentar la competencia y diversificar el mercado, las bases 2025 establecieron ajustar dicho

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

parámetro a 20%. Sin perjuicio de ello, se observó que la reducción propuesta podría limitar la participación de algunos interesados, por lo que, en pos de tener más competencia en las tres unidades licitadas, se propone subir en 5 puntos porcentuales, definiendo, de este modo, que ninguna empresa pueda tener más del 25% de la flota licitada". De lo anterior se desprende que el foco de lo consultado fue el aumento del umbral, pero no su forma de cálculo. Asimismo, la respuesta de dicho panel al oficio enviado por este Tribunal señaló que el cambio consistió en un cambio de 50% a 25%, pero siempre de la flota licitada del sistema, lo que da cuenta que la discusión planteada por el MTT al Panel estuvo enfocada en el guarismo del umbral, pero no en su forma de cálculo.

25. Atendido lo expuesto en los párrafos precedentes, no queda más que concluir que la justificación que ha esbozado el MTT, la FNE y Metbus es una alegación tardía, especulativa, contradictoria con sus actuaciones previas y, particularmente, carente de respaldo. En dicho escenario, y aun siguiendo un principio de deferencia con la administración respecto a sus decisiones técnicas, no se cumple un mínimo estándar de escrutinio que permita aceptar la mencionada justificación. Considerando lo anterior, y lo expuesto en los párrafos 7 y 8 de esta disidencia, este ministro concluye que la cláusula de las bases que modificó la base de cálculo del límite de buses operados infringe lo dispuesto en el D.L. N° 211.
26. Por último, es necesario analizar si dicha cláusula anticompetitiva tuvo efectos en la asignación de la licitación consultada. Lo anterior conlleva suponer cuál hubiese sido la cláusula no-discriminatoria que habría aplicado en tal caso el MTT. En términos simples, y en línea con lo expuesto en los párrafos 12 y 13 de esta disidencia, lo anterior se hubiese logrado con una regla que permitiera una adjudicación máxima equivalente para los cuatro operadores de mayor tamaño, sea esta igual a una o dos US. Dado lo anterior, y considerando que aparentemente el MTT estuvo dispuesto a tolerar los riesgos sistémicos derivados de asignar dos US a Vule-Metbus, es posible concluir que, en ausencia de la cláusula anticompetitiva, un contrafactual probable es uno en que los cuatro operadores de mayor tamaño se pudiesen adjudicar un máximo de dos US.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

27. Considerando dicho escenario contrafactual, la cláusula anticompetitiva tuvo como potencial efecto el discriminar negativamente en contra de tres operadores de buses, los que hubiesen estado en condiciones de adjudicarse un mayor número de unidades de servicio en caso de tolerarse respecto a ellas el mismo riesgo sistémico que el MTT decidió tolerar respecto a Vule-Metbus. Así entonces, a partir de los resultados de la licitación es posible observar que dicha discriminación no tuvo efectos concretos, en cuanto a que la restricción de adjudicación cuestionada no operó en contra de RBU, Voy o Conecta, ya que ninguna de dichas empresas obtuvo puntajes finales que, en ausencia de la restricción cuestionada, los hubiesen llevado a adjudicarse dos US. En dicho sentido, a pesar de ser anticompetitiva la cláusula discutida en esta disidencia, ella no ha significado efectos en la asignación en la licitación.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Nicolás Rojas Covarrubias y la disidencia, de su autor.

Pronunciada por el ministro Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, presidente, ministra Sra. Silvia Retamales Morales, ministros Sres. Ignacio Parot Morales y Jaime Barahona Urzúa y el Sr. Ricardo Paredes Molina.

Notifíquese personalmente, por cédula o por correo electrónico a los intervinientes que lo hayan designado para efectos de la notificación.

Inclúyase en el estado diario la resolución precedente y publíquese en el sitio *web* del Tribunal al día hábil siguiente desde que uno de los intervinientes haya sido notificado, o el día hábil subsiguiente si recayese sábado, salvo que todos los intervinientes hayan sido notificados antes del plazo referido anteriormente.

Archívese en su oportunidad.

Rol NC N° 557-25.

Firmada por los ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, presidente, Sr. Ignacio Parot Morales y Sr. Jaime Barahona Urzúa y por el Sr. Ricardo Paredes Molina. No obstante haber concurrido al acuerdo, no firma la ministra Sra. Silvia Retamales Morales, por encontrarse con licencia médica. Autoriza la secretaria abogada Sra. Valeria Ortega Romo.

